



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana Anak atas nama:

- 1 Nama lengkap : TERDAKWA ANAK;
- 2 Tempat lahir : Denpasar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Juni 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kota Denpasar;
- 7 Agama : Kristen Khatolik;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;
- 9 Pendidikan : SMK (Kelas I SMK Saraswati Denpasar);

Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;

Didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Simon Nahak, SH.MH., I Wayan Gde Mardika, SH., I Nengah Yasa Adi Susanto, SH., Agustinus Nahak, SH., Yanuarius Nahak, SH., Anak Agung Gde Agung, SH., dan Benyamin Yulius Seran, SH., Advokat, beralamat di Jl. Kenyeri No.15 A Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SNA/SK.Pidsus/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015;

Hal.1 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. tanggal 15 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. tanggal 29 Desember 2015 tentang penggantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN Dps. tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 03/Litmas Pros.PN/X/2015/Bapas, terhadap Anak atas nama TERDAKWA ANAK;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **3 (tiga)**

Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) Bulan** di LPK Anak Karangasem.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) Pasang Pakaian Beladiri bermotifkan tulisan Tarung Derajat berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana traning warna hitam merk Adidas berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bermotif tulisan Treviescoo Junior yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang pada lengan kanannya dalam keadaan robek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Biru DK 3882 CK;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Palazzo;

Dikembalikan Kepada Anak TERDAKWA ANAK melalui orang tuanya sdr. THEODORUS MANEK DA SILVA;

5 Menyatakan supaya Anak TERDAKWA ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berniat untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar keterangan dan permohonan orangtua Anak yang juga memohon keringanan hukuman dengan alasan anaknya adalah anak yang baik, rajin,

Hal.3 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk itu orangtua anak bersedia membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena anak TERDAKWA ANAK telah mengakui terus terang perbuatan dan kesalahannya serta menyesali perbuatannya, bahkan di persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtua korban, namun demikian terhadap hak-hak Anak harus tetap mendapat perhatian dan perlindungan hukum, maka karenanya Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak TERDAKWA ANAK, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Klien bernama TERDAKWA ANAK lahir di Denpasar tanggal 25 Juni 2000. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Bapak Theodorus Manek Da Silva dan Ibu Ni Nyoman Sarini. Orang tuanya mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum. Hingga terlibat dalam dugaan Tindak pidana ini disebabkan karena jiwa remaja klien yang masih labil emosinya tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap dirinya, orang tua, lingkungan, korban, keluarga korban, sekolah dan pemerintah setempat;
- 2 Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah sakit hati yang mendalam karena sering diejek dan ditantang korban selama 2 (dua) Tahun terakhir sehingga menimbulkan dendam yang menjadi emosi yang tidak dapat dikontrol saat klien bertemu korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien baru menyadari dan sangat menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya membuat orang tua, keluarga klien, keluarga korban dan dirinya menjadi susah karena mengurus permasalahan ini. Klien juga berharap dapat melanjutkan pendidikan demi masa depannya;
- 4 Orang tua, masyarakat, pihak sekolah dan pemerintah setempat mendukung diberikannya keringanan hukuman demi kepentingan terbaik bagi klien terutama karena mereka sanggup menerima serta membina klien kembali demi masa depannya;
 - 5 Pihak keluarga korban belum memaafkan klien dan berharap agar klien mendapat hukuman yang pantas jika karena telah menghilangkan nyawa orang dan menjadikan ini sebagai pelajaran berharga dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Depan Warung Citra Cell tepatnya di Jl. Waturenggong Gang XX No. 08 X Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melanggar larangan berupa Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak (korban An. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA yang masih berusia 15 Tahun), hingga mengakibatkan mati yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 16.00 Wita Anak TERDAKWA ANAK pergi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer untuk bermain Gitar. Saat itu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH bercerita kepada Anak TERDAKWA ANAK bahwa Anak korban An. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ada mengatakan “KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG,

Hal.5 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS

IKUT BELA DIRI “, Mendengar kata-kata/cerita tersebut, Anak TERDAKWA ANAK tersinggung dan marah kepada Anak korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK langsung pulang ke rumahnya, dan setiba dirumahnya Anak TERDAKWA ANAK mengirim pesan dengan BBM (*BlackBerry Messenger*) kepada seorang temannya bernama DEWA ADITYA yang isinya “DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA” selanjutnya sdr. DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan “YA JOS”;

- Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukan pisau tersebut ke dalam tas warna hitam lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali lagi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH. Sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH, Anak TERDAKWA ANAK melihat ada Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN juga ada disana, kemudian Kembali Anak TERDAKWA ANAK bertanya pada Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, selanjutnya Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA yang Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikannya. Namun Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai. Selanjutnya TERDAKWA ANAK kembali bertanya pada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURIADI? “, lalu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab dan menyampaikan perkataan sebelumnya dari Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dengan mengatakan : “SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURIADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN_TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mendengar hal tersebut Anak TERDAKWA ANAK menjadi marah/emosi dan sempat mengatakan kalau ia sudah kesal dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA sejak masih bersekolah di SMP.

- Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK menyuruh Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH dan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN menemaninya ke warung “odah” untuk berbicara dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan sepeda motor Honda Vario miliknya sedangkan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri namun Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang meminta uang pada ibunya;
- Setiba di “warung odah”, lalu Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan dipinggang kanan namun saat itu belum ada Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Anak TERDAKWA ANAK antara lain : Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, Anak Saksi MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL alias ICAL, Anak Saksi HENDRI HARIYANTO, sdr. WAHYU, Anak Saksi KOMANG PUTRA YASA, Anak Saksi KADEK WIDI SETYAWAN, dan sdr. SUARBAWA, kemudian Anak TERDAKWA ANAK sempat membicarakan masalahnya dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian datang sdr. DEWA ADITYA lalu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh sdr. DEWA ADITYA mengirim BBM agar Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wita datang Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell- Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar. Setelah Anak korban memarkir sepeda motornya dan saat itu ia masih duduk diatas sepeda motornya , lalu tiba-tiba Anak TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan

Hal.7 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada

tengukuk dengan tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA berdiri dan membalas pukulan Anak TERDAKWA ANAK sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut.

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK merasa terdesak dan karena rambutnya di jambak kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau yang terselip di pinggangnya dengan tangan kiri. Ujung pisau Anak TERDAKWA ANAK acung-acungkan ke arah muka Anak Korban supaya Anak Korban tidak memukul Anak TERDAKWA ANAK, namun karena Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA terus maju dan memukul sehingga ujung pisau mengiris pipi kanan korban hingga tembus ke telinga kanan. Setelah Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA terkena sabitan pisau yang diacungkan oleh Anak TERDAKWA ANAK lalu Anak korban menunduk sehingga terkena lagi sabitan pisau di bagian Kepala depan kanan. Setelah terkena sayatan pisau tersebut, Anak TERDAKWA ANAK kembali memukul Anak TERDAKWA ANAK hingga terdesak, lalu Anak TERDAKWA ANAK memutar pisaunya dan menusuk bagian lambung kanan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA namun Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul Anak TERDAKWA ANAK sambil menjambak rambutnya dan saat posisi Anak Korban bergerak menyamping lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri Anak Korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya.
- Setelah Anak TERDAKWA ANAK berhasil menusuk korban, ada beberapa warga datang untuk melerai perkelahian. Anak TERDAKWA ANAK takut lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya. Sesampainya di rumahnya kemudian Anak TERDAKWA ANAK menceritakan kejadian penusukan tersebut kepada orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya korban sempat ditolong oleh teman-temannya dan membawanya ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan hebat sebagaimana Visum et Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 525 / 2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M. Beth., FACLM., tentang Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam atas jenazah korban a.n. **I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA**, dengan hasil pemeriksaan :

Point 17 tentang Luka-luka dijelaskan sbb. :

- 1 Pada pipi kanan hingga daun telinga kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh simpul, berbentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar otot.
- 2 Pada kepala bagian depan sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lubang telinga, seratus enam puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 3 Pada dagu sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak dagu, terdapat dua buah luka lecet yang berjalan sejajar satu sama lain, masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 4 Pada dada samping kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di

Hal.9 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas taju atas depan tulang usus, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, berbentuk garis sepanjang empat sentimeter. Setelah jahitan dibuka, tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.

- 5 Pada perut bagian atas sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak empat simpul, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar penggantung usus.
- 6 Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA dijelaskan :

Luka nomor empat (4) pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ke delapan, sekat rongga badan kiri, limpa, lambung, kelenjar liur perut, pembuluh batang nadi dan berakhir pada tulang belakang bagian ruas kesebelas, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka lima belas sentimeter.

KESIMPULAN

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian jenazah adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengenai pembuluh batang nadi sehingga menimbulkan perdarahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

----- A T A U -----

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Depan Warung Citra Cell tepatnya di Jl. Waturenggong Gang XX No. 08 X Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 16.00 Wita Anak TERDAKWA ANAK pergi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer untuk bermain Gitar. Saat itu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH bercerita kepada Anak TERDAKWA ANAK bahwa Anak korban An. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ada mengatakan *"KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA OANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI "*, Mendengar kata-kata/cerita tersebut, Anak TERDAKWA ANAK tersinggung dan marah kepada Anak korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK langsung pulang ke rumahnya, dan setiba dirumahnya Anak TERDAKWA ANAK mengirim pesan dengan BBM (*BlackBerry Messenger*) kepada seorang temannya bernama DEWA ADITYA yang isinya *"DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA"* selanjutnya sdr. DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan *"YA JOS"*;

Hal.11 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukan pisau tersebut ke dalam tas warna hitam lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali lagi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH. Adapun maksud Anak TERDAKWA ANAK membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga kalau Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA melakukan perlawanan, selain itu juga untuk menakut-nakuti anak korban. Selanjutnya Sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH, Anak TERDAKWA ANAK melihat ada Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN juga ada disana, kemudian Kembali Anak TERDAKWA ANAK bertanya pada Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, selanjutnya Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikannya. Namun Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai. Selanjutnya TERDAKWA ANAK kembali bertanya pada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ *KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURYADI?* “, lalu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab dan menyampaikan perkataan sebelumnya dari Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA dengan mengatakan : “*SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURYADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN_TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI* “. Mendengar hal tersebut Anak TERDAKWA ANAK menjadi marah/emosi dan sempat mengatakan kalau ia sudah kesal dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA sejak masih bersekolah di SMP.

- Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK menyuruh Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH dan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenggangkannya ke warung “**odah**” untuk berbicara dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan sepeda motor Honda Vario miliknya sedangkan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri namun Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang meminta uang pada ibunya;

- Setiba di “warung odah”, lalu Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan di pinggang kanan namun saat itu belum ada Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Anak TERDAKWA ANAK antara lain : Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, Anak Saksi MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL alias ICAL, Anak Saksi HENDRI HARIYANTO, sdr. WAHYU, Anak Saksi KOMANG PUTRA YASA, Anak Saksi KADEK WIDI SETYAWAN, dan sdr. SUARBAWA, kemudian Anak TERDAKWA ANAK sempat membicarakan masalahnya dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian datang sdr. DEWA ADITYA lalu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh sdr. DEWA ADITYA mengirim BBM agar Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wita datang Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell- Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar. Setelah Anak korban memarkir sepeda motornya dan saat itu ia masih duduk diatas sepeda motornya , lalu tiba-tiba Anak TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukul Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tengkuk dengan tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA berdiri dan membalas pukulan Anak TERDAKWA ANAK sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut. Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau yang terselip di pinggangnya dengan tangan kiri.

Hal.13 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK acung-acungkan ke arah muka Anak Korban sehingga ujung pisau mengiris pipi kanan korban hingga tembus ke telinga kanan. Setelah Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA terkena sabetan pisau yang diacungkan oleh Anak TERDAKWA ANAK lalu Anak korban menunduk sehingga terkena lagi sabetan pisau di bagian Kepala depan kanan. Setelah terkena sayatan pisau tersebut, Anak TERDAKWA ANAK kembali memukul Anak TERDAKWA ANAK hingga terdesak, lalu Anak TERDAKWA ANAK memutar pisaunya dan menusuk bagian lambung kanan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA namun Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul Anak TERDAKWA ANAK sambil menjambak rambutnya dan saat posisi Anak Korban bergerak menyamping lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri Anak Korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya.

- Setelah Anak TERDAKWA ANAK berhasil menusuk korban, ada beberapa warga datang untuk meleraikan pertikaian. Anak TERDAKWA ANAK takut lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya. Sesampainya di rumahnya kemudian Anak TERDAKWA ANAK menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa korban sempat ditolong oleh teman-temannya dan membawanya ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan hebat.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Depan Warung Citra Cell tepatnya di Jl. Waturenggong Gang XX No. 08 X Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 16.00 Wita Anak TERDAKWA ANAK pergi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer untuk bermain Gitar. Saat itu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH bercerita kepada Anak TERDAKWA ANAK bahwa Anak korban An. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ada mengatakan *"KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA OANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI "*, Mendengar kata-kata/cerita tersebut, Anak TERDAKWA ANAK tersinggung dan marah kepada Anak korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK langsung pulang ke rumahnya, dan setiba dirumahnya Anak TERDAKWA ANAK mengirim pesan dengan BBM (*BlackBerry Messenger*) kepada seorang temannya bernama DEWA ADITYA yang isinya *"DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA"* selanjutnya sdr. DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan *"YA JOS"*;
- Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukan pisau tersebut ke dalam tas warna hitam lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali lagi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH. Adapun maksud Anak TERDAKWA ANAK membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga kalau Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA melakukan perlawanan, selain itu juga untuk menakut-nakuti anak korban. Selanjutnya Sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH, Anak TERDAKWA ANAK melihat ada Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN juga ada disana, kemudian Kembali Anak TERDAKWA ANAK bertanya pada Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Anak Korban I WAYAN

Hal.15 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SURIYADI PUTRA, selanjutnya Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURIYADI PUTRA yang Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikannya. Namun Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai. Selanjutnya TERDAKWA ANAK kembali bertanya pada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ *KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURIYADI?* “, lalu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab dan menyampaikan perkataan sebelumnya dari Anak Korban I WAYAN AGUS SURIYADI PUTRA dengan mengatakan : “*SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURIYADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN_TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI* “. Mendengar hal tersebut Anak TERDAKWA ANAK menjadi marah/emosi dan sempat mengatakan kalau ia sudah kesal dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURIYADI PUTRA sejak masih bersekolah di SMP.

- Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK menyuruh Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH dan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN menemaninya ke warung “**odah**” untuk berbicara dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURIYADI PUTRA. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan sepeda motor Honda Vario miliknya sedangkan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri namun Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang meminta uang pada ibunya;
- Setiba di “warung odah”, lalu Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan dipinggang kanan namun saat itu belum ada Anak Korban I WAYAN AGUS SURIYADI PUTRA. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Anak TERDAKWA ANAK antara lain : Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, Anak Saksi MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL alias ICAL, Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, sdr. WAHYU, Anak Saksi KOMANG PUTRA YASA, Anak Saksi KADEK WIDI SETYAWAN, dan sdr. SUARBAWA, kemudian Anak TERDAKWA ANAK sempat membicarakan masalahnya dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian datang sdr. DEWA ADITYA lalu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh sdr. DEWA ADITYA mengirim BBM agar Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat.

- Selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wita datang Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell- Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar. Setelah Anak korban memarkir sepeda motornya dan saat itu ia masih duduk diatas sepeda motornya , lalu tiba-tiba Anak TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukul Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tengkuk dengan tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA berdiri dan membalas pukulan Anak TERDAKWA ANAK sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut. Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau yang terselip di pinggangnya dengan tangan kiri. Ujung pisau Anak TERDAKWA ANAK acung-acungkan ke arah muka Anak Korban sehingga ujung pisau mengiris pipi kanan korban hingga tembus ke telinga kanan. Setelah Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA terkena sabetan pisau yang diacungkan oleh Anak TERDAKWA ANAK lalu Anak korban menunduk sehingga terkena lagi sabetan pisau di bagian Kepala depan kanan. Setelah terkena sayatan pisau tersebut, Anak TERDAKWA ANAK kembali memukul Anak TERDAKWA ANAK hingga terdesak, lalu Anak TERDAKWA ANAK memutar pisaunya dan menusuk bagian lambung kanan Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA namun Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul Anak TERDAKWA ANAK sambil menjambak rambutnya dan saat posisi Anak Korban bergerak menyamping lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri Anak Korban dengan menggunakan pisau

Hal.17 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA

yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya.

- Setelah Anak TERDAKWA ANAK berhasil menusuk korban, ada beberapa warga datang untuk meleraikan perkelahian. Anak TERDAKWA ANAK takut lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya. Sesampainya di rumahnya kemudian Anak TERDAKWA ANAK menceritakan kejadian penusukan tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa korban sempat ditolong oleh teman-temannya dan membawanya ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan hebat.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Depan Warung Citra Cell tepatnya di Jl. Waturenggong Gang XX No. 08 X Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA hingga mengakibatkan mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 16.00 Wita Anak TERDAKWA ANAK pergi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer untuk bermain Gitar. Saat itu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH bercerita kepada Anak TERDAKWA ANAK bahwa Anak korban An. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ada mengatakan *“KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA OANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI “*, Mendengar kata-kata/cerita tersebut, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK tersinggung dan marah kepada Anak korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK langsung pulang ke rumahnya, dan setiba dirumahnya Anak TERDAKWA ANAK mengirim pesan dengan BBM (*BlackBerry Messenger*) kepada seorang temannya bernama DEWA ADITYA yang isinya “DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA” selanjutnya sdr. DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan “YA JOS”;

- Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu Anak TERDAKWA ANAK pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukkan pisau tersebut ke dalam tas warna hitam lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali lagi ke rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH. Adapun maksud Anak TERDAKWA ANAK membawa pisau adalah untuk berjaga-jaga kalau Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA melakukan perlawanan, selain itu juga untuk menakut-nakuti anak korban. Selanjutnya Sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH, Anak TERDAKWA ANAK melihat ada Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN juga ada disana, kemudian Kembali Anak TERDAKWA ANAK bertanya pada Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, selanjutnya Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikannya. Namun Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai. Selanjutnya TERDAKWA ANAK kembali bertanya pada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURYADI? “, lalu Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab dan menyampaikan perkataan sebelumnya dari Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA dengan mengatakan : “SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURYADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN_TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA
- Hal.19 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT

ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI “. Mendengar hal tersebut Anak TERDAKWA ANAK menjadi marah/emosi dan sempat mengatakan kalau ia sudah kesal dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA sejak masih bersekolah di SMP.

- Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK menyuruh Anak saksi RIDWAN ALAMSYAH dan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN menemaninya ke warung “**odah**” untuk berbicara dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA. Selanjutnya Anak TERDAKWA ANAK membonceng Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan sepeda motor Honda Vario miliknya sedangkan Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri namun Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang meminta uang pada ibunya;
- Setiba di “warung odah”, lalu Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan di pinggang kanan namun saat itu belum ada Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Anak TERDAKWA ANAK antara lain : Anak Saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, Anak Saksi MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL alias ICAL, Anak Saksi HENDRI HARIYANTO, sdr. WAHYU, Anak Saksi KOMANG PUTRA YASA, Anak Saksi KADEK WIDI SETYAWAN, dan sdr. SUARBAWA, kemudian Anak TERDAKWA ANAK sempat membicarakan masalahnya dengan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA kepada teman-temannya. Beberapa saat kemudian datang sdr. DEWA ADITYA lalu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh sdr. DEWA ADITYA mengirim BBM agar Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat.
- Selanjutnya sekitar pukul 19.15 Wita datang Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell- Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar. Setelah Anak korban memarkir sepeda motornya dan saat itu ia masih duduk diatas sepeda motornya ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukul Anak Korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tengkuk dengan tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA berdiri dan membalas pukulan Anak TERDAKWA ANAK sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut. Kemudian Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau yang terselip di pinggangnya dengan tangan kiri. Ujung pisau Anak TERDAKWA ANAK acung-acungkan ke arah muka Anak Korban sehingga ujung pisau mengiris pipi kanan korban hingga tembus ke telinga kanan. Setelah Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA terkena sabetan pisau yang diacungkan oleh Anak TERDAKWA ANAK lalu Anak korban menunduk sehingga terkena lagi sabetan pisau di bagian Kepala depan kanan. Setelah terkena sayatan pisau tersebut, Anak TERDAKWA ANAK kembali memukul Anak TERDAKWA ANAK hingga terdesak, lalu Anak TERDAKWA ANAK memutar pisaunya dan menusuk bagian lambung kanan Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA namun Anak Korban tetap melakukan perlawanan dengan cara memukul Anak TERDAKWA ANAK sambil menjambak rambutnya dan saat posisi Anak Korban bergerak menyamping lalu Anak TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri Anak Korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Anak Korban I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya.

- Setelah Anak TERDAKWA ANAK berhasil menusuk korban, ada beberapa warga datang untuk meleraikan perkelahian. Anak TERDAKWA ANAK takut lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya. Sesampainya di rumahnya kemudian Anak TERDAKWA ANAK menceritakan kejadian penusukan tersebut kepada orang tuanya.
- Bahwa korban sempat ditolong oleh teman-temannya dan membawanya ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan hebat.

Hal.21 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak TERDAKWA ANAK TERDAKWA ANAK menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **KADEK WIDI SETYAWAN**, didampingi oleh walinya bernama DEWA NYOMAN SUASTIKA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena masalah kejadian yang mengakibatkan matinya I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 19.15 wita, di depan/halaman warung Citra Cell- Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 Panjer Denpasar.
- Bahwa Saksi dengan pelaku TERDAKWA ANAK dan juga korban memang saling kenal sejak masih SMP yaitu SMP PGRI 7 Denpasar, tetapi lain kelas.
- Bahwa sebelum kejadian saksi datang sendirian ke Warung Odah di Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 Panjer Denpasar dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari teman saksi yang bernama STEFEN. Sampai di Warung Odah saksi bertemu dengan STEFEN dan ngobrol bersama. Selain saksi dan STEFEN masih ada teman-teman saksi sekitar 8 (delapan) orang dan mereka juga ngobrol sambil minum minuman ringan dan snack.
- Bahwa saat saksi tiba di Warung Odah, pelaku TERDAKWA ANAK juga sudah ada di sana terlebih dahulu;
- Bahwa selang beberapa lama datang korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih Biru. Baru saja memarkir sepeda motor di halaman warung dan korban masih duduk diatas sepeda motor, datang pelaku dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anjalan tiga orang mendekati korban yang masih duduk diatas sepeda motor. Setelah dekat dan jaraknya mencukupi, pelaku memukul korban dari arah belakang yang diarahkan ke kepala bagian belakang. Saat itu korban berdiri dan membalikan badannya dan membalas pukulan korban sehingga terjadi perkelahian.

- Bahwa Saksi melihat pelaku TERDAKWA ANAK memukul dibagian perut kanan sebanyak sekali, namun sebelumnya saksi tidak memperhatikan kalau pelaku TERDAKWA ANAK membawa pisau;
- Bahwa keadaan saat itu Gelap hanya ada penerangan jalan berupa lampu dari toko Citra Cell;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau pelaku memakai pisau setelah perkelahian mereka berhenti dan saksi melihat korban mengalami luka akibat senjata tajam di bagian pipi dan sampai telinga kanan.
- Bahwa Perkelahian antara korban dengan pelaku saling balas memukul secara bertubi-tubi ke arah muka/wajah, dada dan perut. Namun saksi tidak memperhatikan berapa kali mereka saling pukul, dan saksi saat itu tidak memperhatikan tangan terdakwa apakah ada pegang pisau atau tidak;
- Bahwa perkelahian mereka hanya sebentar karena diteriaki oleh Ibu-ibu sampai akhirnya datang warga (bapak-bapak) yang meleraikan mereka dengan berteriak, "JANGAN DISINI BERKELAHILAH ... !".
- Bahwa saat pelaku TERDAKWA ANAK pergi dan kabur, korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA saat itu tiba-tiba jatuh dan terduduk disebelah sepeda motornya dengan bersandar di sepeda motor miliknya. Posisi korban saat itu duduk dengan kedua kaki lurus sambil tangan kanan korban memegang perutnya.
- Bahwa yang menolong korban adalah Teman saksi a.n. HENDRIK yang kebetulan ada di TKP, dengan inisiatif sendiri kemudian mengambil sepeda motor korban, menaikinya dan dengan bantuan anak-anak lainnya, korban dinaikan keatas/boncengan sepeda motor.
- Bahwa HENDRIK membonceng korban ke rumah sakit namun baru beberapa meter dan baru akan keluar gang/masuk jl. Waturenggong,

Hal.23 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui hal itu, saksi dan anak-anak lainnya mendekati mereka dan membantu berdiri.

- Bahwa Saksi dan teman lainnya berusaha menghentikan mobil yang lewat di Jl. Waturenggong namun tidak ada yang mau. Setelah itu datang bemo sarbagita dan mau berhenti. Saksi bersama sekitar 8 (delapan) orang lainnya mengangkat korban ke dalam bemo dan selanjutnya mengantar ke RS Sanglah dan yang ikut di dalam bemo adalah STEFEN sedangkan yang lainnya mengikuti dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat balik ke TKP, disana sudah ada pecalang dan mereka meminta saksi menunggu karena polisi akan segera datang dan dimintai kesaksian. Beberapa saat kemudian datang beberapa petugas polisi yang selanjutnya saksi diajak ke kantor polisi.
- Bahwa Saksi tidak melihat atau tidak memperhatikan pelaku membawa senjata tajam saat berkelahi dengan korban. Saat itu suasana sudah gelap karena sudah malam hari. Jarak saksi dengan mereka sekitar 4 s/d 5 meter. Perkelahian berlangsung sangat cepat dan hanya sebentar. Saksi juga mengira pelaku berkelahi dengan korban dengan tangan kosong dan tidak memakai senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat dan memperhatikan korban mengalami luka akibat senjata tajam di pipi kanan sampai telinga. Sedangkan luka-luka akibat senjata tajam dan juga memar lainnya saksi tidak lihat dan tidak tahu.
- Bahwa saat korban dinaikan keatas/ke dalam bemo, korban sudah lemas dan tidak sadarkan diri. Sedangkan saat diperjalanan dan juga tiba di rumah sakit, saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa Saksi mengenali pakaian yang dipergunakan pelaku TERDAKWA ANAK adalah pakaian putih-putih yaitu pakaian seragam beladiri boxer AA. Sedangkan Pakaian yang dipergunakan korban adalah jaket dan celana panjang hitam / gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenali saat ditunjukkan pada sebuah pisau stainless dengan panjang sekitar 30 cm dengan mata pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 cm dan lebar sekitar 4 cm, ujung runcing dengan terdapat noda darah pada pisau.

- Bahwa Saksi mengenali sepasang pakaian seragam beladiri boxer AA warna putih yang terdapat bercak/noda darah di celana bagian paha dan juga baju seragam pada bagian lengan dan seputar perut adalah seragam beladiri Boxer AA yang serupa dengan pakaian yang dipergunakan pelaku saat perkelahian dan penganiayaan terhadap korban sesuai keterangannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA ANAK, menyatakan tidak ada memukul korban pada bagian lambung namun menikam korban pada bagian lambung/perut;

2 Anak Saksi **HENDRI HARIYANTO**, didampingi orang tuanya bernama SUPARNAT, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung adanya keributan dan terjadi perkelahian yang menyebabkan teman saksi meninggal, pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Depan Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar;
- Bahwa antara korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als. AGUS dengan pelaku adalah teman saksi sewaktu sekolah SMP dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi/TKP bersama teman-temannya yaitu KOMANG PUTRAYASA, RIDWAN, KADEK WIDI SETYAWAN, STEFEN, MOHAMAD RIZKI, DEWA NYOMAN ADITYA dan AGUS CANDRA. Saksi melihat dan berada sekitar 1,5 meter dan sedang berdiri dari kejadian penusukan dimaksud. Situasi penerangan agak gelap namun ada lampu penerangan di Depan Warung CITRA Cell sehingga saksi bisa melihat dengan jelas kejadian dimaksud.
- Bahwa saat kejadian AGUS/korban menggunakan baju jaket kain warna Biru yang ada topinya serta menggunakan celana training warna Hitam motif garis. Saksi melihat TERDAKWA ANAK menggunakan baju bela diri Tarung Drajat warna Putih dan juga celana panjang Tarung Derajat warna Putih.

Hal.25 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TKP karena menerima BBM (blackberry mesengger)

dari RIDWAN yang isinya " GUS, SINI ke WO (WARUNG ODAH), ADA MASALAH ". Saksi menjawab " ADA MASALAH APA EMANGNYA " dan dijawab " YA CEPET AJA SINI ". Saksi kemudian menuju Warung Odah di Jl. Waturenggong Gg. XX no. 8 Panjer Denpasar. Sampai disana melihat teman-temannya sudah ada disana dan juga TERDAKWA ANAK sambil duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya pada JOSE "ADA MASALAH APA EMANGNYA JOS ' dan JOSE menjawab " YA DIEM AJA. LIHAT AJA BENTAR " Saat itu saksi mendengar JOSE menyuruh DEWA ADITYA agar mengirim BBM pada AGUS yang isinya agar AGUS datang ke WO. Selanjutnya saksi melihat DEWA ADITYA mengirim BBM pada AGUS dan mengatakan isinya " GUS MAI KE WO " dan dijawab AGUS " YA, NE SDH OTW ".
- Bahwa Sekitar pukul 19.00 wita, saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda VARIO dan disapa oleh JOSE " HAI BOS " namun tidak dijawab oleh AGUS. AGUS langsung memarkir sepeda motornya di depan warung odah.
- Bahwa Saat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA belum sempat turun dari sepeda motornya, tiba-tiba pelaku TERDAKWA ANAK mendekati I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dan langsung memukul tengkuk belakang AGUS dengan tangan kanan. AGUS membalas memukul JOSE. Kejadiannya sangat cepat dan posisi antara JOSE dan AGUS sama-sama berdiri berhadap-hadapan dan saksi melihat JOSE terus menyerang AGUS. AGUS lalu jatuh terduduk dilantai toko dan bersandar di sepeda motornya. Saksi melihat AGUS memegang pipi kanannya dengan tangan kanan dan perut kanannya dengan tangan kiri.
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikan apakah TERDAKWA ANAK ada memegang pisau warna Stainless. Karena situasi gelap dan saksi lebih focus kepada korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA;
- Bahwa saat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA terjatuh, saksi melihat pipi kanan AGUS mengalami luka robek sampai telinga kanan. Dari perut kanan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA berdarah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat AGUS mengeluarkan darah, saksi mendengar

AGUS berkata " TOLONG EH, TOLONG ". Selanjutnya saksi mengajak teman-teman yang ada di TKP untuk menolongnya. Saksi mengambil sepeda motor milik AGUS lalu duduk diatas sepeda motor. AGUS dituntun oleh teman saksi dan dinaikan keatas sepeda motor;

- Bahwa Saksi bermaksud membawa AGUS ke rumah sakit dan dalam perjalanan, AGUS meronta-ronta kesakitan dan sempat memukul perut saksi. Karena AGUS meronta-ronta sehingga sepeda motor menjadi oleng dan akhirnya saksi dan AGUS terjatuh di mulut gang menuju Jalan Waturenggong. Saksi meminta tolong pada warga yang ada disana namun tidak ada yang mau membantu, sampai akhirnya ada jagabaya dan membantu AGUS dan akhirnya AGUS dibawa ke RS dengan mobil Sarbagita.
- Bahwa saat AGUS dinaikan ke mobil sarbagita dibantu oleh STEVEN yang juga ikut didalam mobil. Saksi kemudian mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa nyawanya tidak bisa ditolong dan dinyatakan meninggal oleh dokter.
- Bahwa saat ditunjukkan pada sebuah pisau stainless warna Silver dengan panjang mata pisau sekitar 15 (lima belas) sentimeter, saksi tidak memperhatikan apakah pelaku TERDAKWA ANAK ada membawa pisau.
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukan pada barang bukti 1 (satu) stell baju bela diri tarung derajat warna putih adalah baju bela diri yang saksi lihat dipakai oleh JOSE pada saat kejadian penusukan terhadap korban AGUS.
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukkan pada 1 (satu) buah Jaket kain warna Biru dan 1 (satu) buah celana Training warna Hitam adalah pakaian yang dipakai oleh I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als. AGUS saat kejadian penusukan dimaksud.

Atas keterangan saksi, Anak TERDAKWA ANAK, membenarkannya;

- 3 Anak Saksi MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL Als. ICAN, didampingi oleh orang tuanya bernama PUTRIANI, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat perkelahian yang terjadi hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 19.15 wita, bertempat di depan Warung Citra Cell di Jalan

Hal.27 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id no 8 X Panjer. Yang terlibat dalam perkelahian tersebut adalah TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA alias AGUS, dan kedua orang tersebut adalah teman sekolah saksi sewaktu di SMP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab, alasan atau masalah sehingga terjadi perkelahian dimaksud. Awalnya saat saksi datang ke depan Warung Citra Cell di Jalan Waturenggong Gg XX no 8 X Panjer, melihat TERDAKWA ANAK sudah ada di tempat tersebut kemudian saksi duduk dan membuka laptop. Tidak lama kemudian I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA als AGUS datang namun saksi tidak terlalu memperhatikannya. Tiba-tiba antara JOSE dan AGUS sudah terlibat perkelahian.
- Bahwa Pada saat tersebut TERDAKWA ANAK menggunakan baju seragam bertuliskan Tarung Drajat warna putih lengan panjang dan celana panjang warna putih. Sedangkan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA menggunakan celana trening warna hitam bergaris putih dan merah dan menggunakan jaket warna gelap.
- Bahwa pada awalnya pada Hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 18.30 wita saksi pulang sekolah dan kumpul bersama teman-teman di warung depan sekolah. Teman saksi yang kumpul di depan sekolah saat tersebut adalah GUS CAN, HENDRIK dan teman-teman satu sekolah lainnya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian hanphone milik GUS CAN yang dipegang HENDRIK menerima bbm dari RIDWAN yang isinya "*sini WO (warung odah) ada masalah*". Setelah menerima bbm tersebut kemudian HENDRIK mengajak saksi dan GUS CAN untuk datang ke warung odah karena ada masalah. Namun saat tersebut saksi sempat bertanya pada HENDRIK "*ada masalah apa?*" dan HENDRIK menjawab "*nggak tau juga, ayo kesana aja*" kemudian HENDRIK dan GUS CAN langsung berangkat ke warung odah sedangkan saksi masih diam di warung depan sekolah bersama teman lainnya;
- Bahwa Beberapa menit kemudian saksi menerima bbm dari RIDWAN yang isinya "*Can.. sini WO (warung odah) ada masalah*" lalu saksi balas bbm tersebut "*ada masalah apa?*" dan kembali di balas oleh RIDWAN "*ya.. sini aja.. ntar juga tau sendiri*". Beberapa menit kemudian saksi mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan disana melihat DEWA, JOSE, RIDWAN, STEVEN, HENDRIK, GUS CAN, SUARBAWA, WIDI SETIAWAN, dan KOMANG PENYOK sedang duduk di depan warung citra cell.

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada teman-temannya tersebut “ada apa ni?” dan dijawab oleh RIDWAN “ya.. ntar aja kamu tahu”, lalu saksi kembali bertanya pada STEVEN “ada apa ni?” dan dijawab “ya.. diem aja.. ntar aja tahu sendiri”. Kemudian saksi duduk di lantai depan warung citra cell dan membuka laptop kemudian memainkannya.
- Bahwa saat saksi memainkan laptop, melihat TERDAKWA ANAK memindahkan sepeda motornya ke seberang jalan dari warung citra cell, sedangkan teman-teman yang lain duduk di atas sepeda motor. Beberapa menit kemudian saksi melihat AGUS datang sendiri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru dan langsung parkir di depan saksi dan saksi kembali main laptop. Saksi tidak melihat dengan jelas perkelahian antara TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA als AGUS karena kejadiannya terlalu cepat.
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara orang yang saling pukul dan melihat antara TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sudah saling pukul. Melihat keadaan tersebut dekat dengan saksi lalu saksi mengamankan laptopnya dan menaruhnya agak ke dalam di lantai warung citra cell. Setelah menaruh laptop tersebut, saksi keluar dari Warung citra cell dan melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA memegang perutnya dan berada di sebelah sepeda motornya. Teman-teman saksi dan warga sekitar memindahkan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ke lantai depan citra cell, sedangkan TERDAKWA ANAK langsung pergi dari Warung citra cell.
- Bahwa saat kejadian perkelahian saksi tidak begitu memperhatikan, tetapi setelah kejadian tersebut saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dengan posisi jongkok seperti orang bersujud sambil memegang perutnya di dekat sepeda motornya. Posisi saksi tepat di depan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dengan jarak kurang dari satu meter. Setelah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dipindahkan ke lantai depan warung citra cell, saksi baru melihat di tangannya AGUS yang memegang perut terdapat banyak darah.

Hal.29 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA merasakan sakit

dan terus memegang perutnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab perut I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sampai terluka dan mengeluarkan darah dan kemungkinan akibat dari perkelahian melawan TERDAKWA ANAK, karena pada saat AGUS datang ke warung Citra Cell, dalam keadaan baik-baik saja.
- Bahwa saat saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA memegang perutnya yang mengeluarkan darah, I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA masih dalam keadaan sadar namun lemas dan mengatakan “*aduh.. perutku.. perutku..*”.
- Bahwa Saat melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dalam keadaan terluka, saksi dan teman-temannya menjadi panik. Saksi melihat HENDRIK naik ke atas sepeda motor kemudian saksi dan teman-temannya menaikkan AGUS ke atas sepeda motor yang dikendarai HENDRIK. Selanjutnya HENDRIK langsung jalan menuju ke rumah sakit. Tidak lama kemudian HENDRIK kembali dengan berjalan kaki ke depan warung citra cell dan berkata “*tolongin AGUS.. AGUS jatuh di sana*”. Mendengar perkataan HENDRIK kemudian saksi dan teman-teman menuju ke ujung gang dan melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada posisi seperti orang bersujud dengan kepala menyentuh aspal.
- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi dan teman-temannya meminta bantuan pengendara dan warga sekitar yang lewat namun tidak ada yang membantunya. Kemudian ada mobil sarbagita yang melintas dan membantu mengantar I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA ke rumah sakit dan STEVEN ikut di dalam mobil sarbagita. Saksi dan teman-temannya mengikuti ke rumah sakit sanglah dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar dari bbm teman-teman lainnya bahwa AGUS telah meninggal. Saksi tidak tahu apa sebab sampai AGUS terluka dan akhirnya meninggal.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan TERDAKWA ANAK pada saat di Warung CITRA Cell apakah membawa pisau atau alat lainnya. Situasi di depan citra cell tidak terlalu ramai dan hanya ada saksi dan teman-teman lainnya. Saat kejadian tersebut banyak warga yang keluar dan melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sudah dalam keadaan keluar darah serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena hanya terdapat lampu di dalam warung citra cell.

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman-teman yang bernama DEWA, RIDWAN, STEVEN, HENDRIK, GUS CAN, SUARBAWA, WIDI SETIAWAN, dan KOMANG PENYOK;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

4 Anak Saksi STEFANUS LANGGA Als. STEVEN, didampingi oleh walinya bernama PUTU GEDE ADININGGRAT, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat perkelahian antara TERDAKWA ANAK dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA;
- Bahwa hubungan saksi dengan TERDAKWA ANAK maupun dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA adalah teman satu SMP.
- Bahwa Saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS telah ditusuk oleh TERDAKWA ANAK als YOSE pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Depan Warung Citra Cell-Jalan Waturenggong Gg. XX No. 8 Panjer Denpasar Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 14.00 wita, sepulang sekolah saksi langsung ke rumah RIDWAN karena ban Sepeda motornya pecah. Sekitar jam 18.00 wita TERDAKWA ANAK als YOSE datang dan ngobrol dengan RIDWAN namun tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi asik main gitar sambil nyanyi.
- Bahwa Sekitar jam 18.30 Wita YOSE mengajak RIDWAN ke Warung Citra Cell dan saksi tidak ikut karena mau memperbaiki ban yang bocor. Saksi menuju tempat kerja ibunya minta uang. Setelah meminta uang dan sekira jam 18.45 wita saat sampai di jalan depan rumah yaitu Jalan Ijo Gading Panjer Denpasar, bertemu KOMANG PUTRA YASA dan ngobrol dipinggir jalan. Lalu datang KADEK WIDI SETIAWAN yang bilang bahwa mencari saksi tadi kerumah untuk diajak membeli switer. Saksi ngobrol dan bertiga sepakat pergi ke warung Citra Cell dan sekira jam 19.00 wita sampai ditempat tersebut.
- Bahwa setiba di Warung Citra Cell saksi melihat TERDAKWA ANAK als YOSE duduk di atas motor sedangkan RIDWAN, HENDRIK, AGUS

Hal.31 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan dimana ada bengkel buka karena ban motor saksi bocor.

- Bahwa Sekitar jam 19.15 wita datang DEWA sendirian disusul ICAN dan WAHYU ADITIA dan semua ikut bergabung ngobrol sedangkan TERDAKWA ANAK als YOSE mondar-mandir di depan warung;
- Bahwa Sekitar jam 19.30 Wita I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS datang dan langsung memarkir sepeda motor. Belum sempat turun dari kendaraan tiba-tiba dari belakang TERDAKWA ANAK als YOSE memukul dengan tangan ke kepala AGUS lalu AGUS membalikkan badannya sehingga posisi saling berhadapan dan AGUS membalas pukulan YOSE.
- Bahwa saksi melihat mereka saling pukul dan tiba-tiba AGUS terjatuh dengan posisi kedua kaki lurus di tanah dan tangan kiri memegang perut dan tangan kanan menutup muka duduk disamping sepeda motornya, sedangkan TERDAKWA ANAK als YOSE langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa Saksi bersama HENDRIK dan WAHYU langsung mendekati AGUS dan melihat dari perut dan pakaian AGUS keluar/penuh darah. AGUS masih berteriak minta tolong dan kesakitan. Saksi mengangkat AGUS bersama WAHYU dan dinaikan keatas sepeda motor yang sudah dikendarai oleh HENDRIK untuk diajak ke Rumah Sakit. Saksi dan teman-teman lainnya mengikuti dari belakang namun sampai didepan gang AGUS terjatuh dari sepeda motor. Saksi dan teman-temannya mengangkat AGUS dibawa ke pinggir jalan kemudian SUWARBAWA menyetop bemo. Saksi bersama teman-temannya menaikan AGUS ke Bemo untuk dibawa Ke Rumah Sakit Sanglah dan saksi ikut naik diatas mobil sambil memegang tisu menutup luka pada perut AGUS.
- Bahwa saat didalam bemo AGUS masih sempat ngomong bilang *"perut saya sakit"*. Sampai di rumah sakit AGUS sudah tidak sadarkan diri dan saksi langsung memanggil perawat di UGD Rumah Sakit Sanglah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa TERDAKWA ANAK als YOSE sampai menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS karena ketika itu secara tiba-tiba TERDAKWA ANAK als YOSE langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menusk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA

Als AGUS tanpa bicara apa-apa.

- Bahwa Saksi tidak tahu cara TERDAKWA ANAK Als. YOSE menusk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS namun sebelumnya sempat melihat kedua orang tersebut saling pukul dengan tangan kosong dan setelah itu saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sudah memegang perutnya dengan tangan kiri dan duduk di jalan disebelah motornya sedangkan tangan kanannya menutup mukanya dan melihat dari perut AGUS mengeluarkan darah.
- Bahwa Jarak saksi dengan TERDAKWA ANAK als YOSE dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS saat saling pukul dan melihat AGUS mengalami luka tusuk, sekitar 2 (dua) meter dan saksi sedang duduk di pojok warung.
- Bahwa posisi saksi dengan TERDAKWA ANAK als YOSE dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS tidak begitu jauh namun saksi tidak bisa melihat secara jelas karena terjadi sangat cepat dan juga penerangan yang agak gelap.
- Bahwa saat itu tidak ada yang berani melerai dan ketika I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS terjatuh barulah TERDAKWA ANAK als YOSE berhenti memukul dan langsung pergi.
- Bahwa saat saksi membawa I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS ke rumah Sakit, didalam Bemo AGUS masih sadarkan diri dan terus bilang perutnya sakit.
- Bahwa Saksi tidak mengenali saat ditunjukan pada sebilah pisau dapur dengan ukuran panjang sekira 30 centimeter berwarna silver.
- Bahwa Saksi mengenali saat ditunjukan pada satu pasang pakaian bela diri berwarna putih bermotif tulisan TARUNG DERAJAT, pada lengan kanan dan kiri serta dipaha kiri terdapat bercak darah adalah pakaian yang dipakai TERDAKWA ANAK als YOSE saat kejadian

Atas keterangan Saksi, Anak TERDAKWA ANAK, membenarkannya;

- 5 Anak Saksi KOMANG PUTRAYASA Als. KOMANG, didampingi oleh orang tuanya bernama I WAYAN KARIMABA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.33 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perkelahian antara TERDAKWA ANAK dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS yang terjadi hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di depan Warung Citra Cell di Jalan Waturenggong Gg. XX No. 08 X Panjer Denpasar Selatan.

- Bahwa TERDAKWA ANAK yang adalah teman saksi sewaktu SMP dan juga sering berkumpul di warung tempat kejadian.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti mengapa TERDAKWA ANAK sampai menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS karena ketika itu secara tiba-tiba TERDAKWA ANAK langsung menghampiri I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS tanpa bicara apa-apa;
- Bahwa saat itu TERDAKWA ANAK menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS dengan menggunakan sebuah benda namun mengenai benda apa yang dipergunakan dan dengan tangan sebelah mana yang dipergunakannya untuk memegang benda tersebut, saksi tidak melihat dengan jelas. Saksi melihat saat itu posisi tangan dari TERDAKWA ANAK berada diperut I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS, dan setelah itu saksi melihat kalau dari perut I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan menggunakan benda apa TERDAKWA ANAK menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS karena setelah TERDAKWA ANAK menyerang I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS, saat itu saksi langsung pergi menjauh dengan jarak sekira 3-4 meter namun pandangan saksi masih mengarah ke arah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS dan TERDAKWA ANAK.
- Bahwa Saksi ingat saat itu TERDAKWA ANAK menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS dibagian perut sebanyak satu kali dan setelah itu saksi melihat memang TERDAKWA ANAK dan AGUS sempat saling pukul.
- Bahwa Saksi melihat AGUS baru datang ke warung dan langsung memarkir sepeda motornya di depan warung. Belum sempat turun dari sepeda motor, entah dari mana datangnya, tiba-tiba TERDAKWA ANAK menghampiri I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS dan langsung menusuk perut AGUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya beberapa saat, AGUS langsung terjatuh di dekat sepeda motor miliknya. Saat itulah TERDAKWA ANAK langsung pergi dengan sepeda motornya.

- Bahwa pertama kali TERDAKWA ANAK menusuk AGUS, posisi saksi berada sekira 2 meter dari posisi mereka. Saksi menjauh dengan jarak sekira 3-4 meter dan ketika itu saksi masih melihat mereka berdua sempat saling pukul.
- Bahwa posisi saksi dengan TERDAKWA ANAK dan AGUS tidak begitu jauh namun saat itu saksi tidak bisa melihat kejadian secara jelas karena kejadiannya sangat cepat. Selain itu keadaan penerangan yang agak gelap dan saksi merasa panik serta ketakutan sehingga tidak fokus memperhatikan kejadian.
- Bahwa sebelum kejadian, pada Hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 18.30 Wita, saksi sampai di warung ditempat kejadian setelah pulang sekolah untuk berkumpul dengan teman-temannya. Sampai di warung saksi melihat sudah ada teman-temannya yang bernama RIDWAN, WAHYU, BAWA, STEVEN, DEWA, HENDRIK, AGUS CANDRA, ICAN dan TERDAKWA ANAK. Saksi sedang ngobrol dengan STEVEN sedangkan temannya yang lain juga sedang mengobrol. Sekira jam 19.30 Wita, AGUS datang menggunakan sepeda motornya. Belum sempat turun dari sepeda motor dan entah dari mana datangnya tiba-tiba TERDAKWA ANAK menghampiri AGUS dan langsung menusuk perut AGUS. Melihat hal tersebut saksi dan teman-teman langsung menjauh dan saksi melihat AGUS dan TERDAKWA ANAK sempat saling pukul. Beberapa saat kemudian AGUS langsung terjatuh di dekat sepeda motor miliknya dan saat itulah TERDAKWA ANAK langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa baju yang dipergunakan AGUS penuh darah dan AGUS berteriak kesakitan. HENDRIK kemudian berusaha membawa AGUS kerumah sakit dengan sepeda motor namun tidak berhasil. Setelah itu teman-teman menghentikan angkot dan AGUS dibawa ke rumah sakit sedangkan saksi langsung pulang. Sekira jam 20.00 Wita, saksi dicari Pak Kelian Desa dan menyuruh saksi untuk datang ke tempat kejadian. Sampai di TKP, saat itu teman-teman saksi sudah ada disana dan teman-teman mengatakan kalau AGUS sudah meninggal.

Hal.35 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali saat ditunjukkan pada seorang laki-laki bernama TERDAKWA ANAK adalah orang yang telah menusuk AGUS.

- Bahwa Saksi tidak mengenali satu bilah pisau dapur dengan ukuran panjang sekira 30 cm berwarna silver yang ditunjukkan padanya.
- Bahwa Saat ditunjukkan barang bukti, saksi menerangkan bahwa satu pasang pakaian beladiri berwarna putih bermotifkan tulisan TARUNG DERAJAT, yang di bagian lengan kanan dan kiri serta di paha kiri terdapat bercak darah, saksi tidak mengenalinya namun yang saksi ingat memang saat kejadian penusukan tersebut TERDAKWA ANAK menggunakan jenis pakaian yang sama.

Atas keterangan saksi, Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

6 Saksi I KOMANG SUARDIKA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban adalah anak kandung saksi bernama I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, laki-laki, umur sekitar 16 tahun, agama Hindu, pekerjaan Pelajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab atau masalahnya sampai pelaku TERDAKWA ANAK menusuk korban dengan senjata tajam dan mengakibatkan korban meninggal.
- Bahwa peristiwa perkelahian terjadi pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 19.30 wita. Terjadi di Jl. Waturenggong Panjer Denpasar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari informasi yang disampaikan oleh adik kandungnya (NI WAYAN MERTA LESTARI) yang mengatakan kalau anak saksi meninggal ditusuk temannya bernama JOSE;
- Bahwa malam itu juga saksi pergi ke Denpasar bersama ipar (KOMANG ANA) bersama istri serta beberapa orang lainnya. Sampai di parkiran RS. Sanglah, dijemput kenalan yang mengantarkan ke kamar jenazah RS. Sanglah. Setelah diperlihatkan jenazah korban, saksi baru percaya kalau anaknya telah meninggal.
- Bahwa Saksi melihat ada luka akibat senjata tajam memanjang dari bawah sudut bibir kanan melukai pipi dan tembus sampai daun telinga kanan. Selain itu ada luka tusuk di lambung kanan dan kiri yang mana menurut penglihatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud tepatnya dibagian tulang iga paling bawah.

Semua luka dimaksud saksi lihat ada jaritannya.

- Bahwa dari informasi NI WAYAN MERTA LESTARI bahwa korban meninggal setelah mendapat perawatan tim medis UGD RS. Sanglah, namun akhirnya korban meninggal karena kehabisan darah.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara TERDAKWA ANAK menikam korban hingga meninggal, karena saksi tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman pelaku yang ditemui di kamar jenazah RS. Sanglah, bahwa korban sengaja ditelepon dan diminta datang ke TKP oleh pelaku;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa pelaku sengaja membawa pisau dari rumahnya saat menemui korban di TKP. Bahwa pelaku meminta korban datang ke TKP untuk membicarakan sesuatu dan kalau memang ingin membicarakan sesuatu, kenapa sampai membawa pisau. Pelaku memang sengaja menusuk dan menikam korban dan ingin membunuhnya.
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjukkan pada foto dari jenazah korban atas nama I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA yang mengalami luka sayat/ akibat senjata tajam dari bawah sudut bibir kanan hingga sepanjang pipi kanan dan merobek daun telinga kanan korban dan juga luka di perut sebelah kanan dan kiri korban adalah jenazah anaknya a.n. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA yang telah meninggal dan lihat saat di RS. Sanglah.
- Bahwa saksi tidak kenal dan baru tahu kalau orang yang membunuh anaknya bernama TERDAKWA ANAK;
- Bahwa saksi mengenali saat ditunjukkan pada 1 (satu) buah celana training warna Hitam merk Adidas berisikan bercak darah, 1 (satu) buah kaos berwarna Hitam bermotif tulisan Traviescoo Junior dan 1 (satu) buah jaket berwarna Biru yang pada lengan kanannya dalam keadaan robek yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam adalah pakaian milik anak saksi. Sedangkan barang lainnya berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor merk HONDA Vario warna Hitam Biru DK 3882 CK dan 1 (satu) buah Tas warna Hitam merk Palazzo, saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak TERDAKWA ANAK menyatakan bahwa ia tidak ada niat untuk membunuh korban, dan pisau yang dibawahnya hanya

Hal.37 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengancam korban, namun pada saat perkelahian ia terdesak sehingga ia menikam korban dengan pisau tersebut;

7 Anak Saksi **RIDWAN ALAMSYAH**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perkelahian dan penusukan yang mana menyebabkan korbannya sampai meninggal dunia. Terjadi hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira pukul 19.30 wita, bertempat di Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar.
- Bahwa Korban yang ditusuk hingga meninggal adalah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS, laki-laki, 16 tahun, pelajar kelas 1 SMK Kertha Wisata Denpasar. Saksi dengan korban adalah berteman dan satu sekolah. Sedangkan orang yang telah menusuk korban bernama TERDAKWA ANAK;
- Bahwa penyebab perkelahian adalah TERDAKWA ANAK tersinggung akibat perkataan yang diucapkan oleh I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS menyampaikan perkataan kepada saksi yang kemudian saksi menyampaikan kepada YOSSE yaitu saat sebelum kejadian penusukan yaitu tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 18.00 wita dan bertempat di rumah saksi. Adapun perkataan yang diucapkan AGUS SURIADI kepada saksi yang disampaikan kepada pelaku YOSSE adalah “ *KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI* ”.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 13.30 wita, saat saksi baru pulang dari sekolah, sedang bersama STEFANUS LANGGA, dan langsung pulang ke rumahnya. Sekitar jam 18.00 wita datang TERDAKWA ANAK seorang diri menggunakan pakaian bela diri tarung derajat. Saksi mengobrol bertiga dan YOSSE bertanya pada saksi tentang masalah yang sebelumnya terjadi antara saksi dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS yaitu masalah jaket yang mana saksi telat mengembalikan jaket milik I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS yang saksi pinjam. Saksi menyampaikan pada YOSSE bahwa masalah tersebut sudah selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK bertanya pada saksi dengan berkata “ KAMU

SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURYADI “. Saksi menjawab dan kemudian menyampaikan perkataan sebelumnya dari AGUS SURYADI “
SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURYADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN_TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI “.

- Bahwa Saksi melihat TERDAKWA ANAK menjadi emosi dan sempat mengatakan bahwa dirinya memang sudah kesal dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sejak masih SMP dulu. TERDAKWA ANAK kemudian mengajak saksi untuk mencari I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS namun saksi menolak. Karena TERDAKWA ANAK mengatakan bahwa dirinya akan ngomong baik-baik dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS maka saksi mengiyakan ajakan JOSE. Selanjutnya saksi, STEFANUS LANGGA dan TERDAKWA ANAK langsung menuju ke Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar.
- Bahwa setibanya saksi bertiga diwarung tersebut, sekira 5 (lima) menit kemudian datang DEWA ADITYA dan saat itu YOSSE menyuruh DEWA ADITYA menghubungi AGUS SURYADI agar mau datang ke warung. Saat itu DEWA ADITYA malah memberikan HPnya pada YOSSE dan berkata “
BBM aja sendiri“.
- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian saat saksi sedang membeli nasi, saksi mendengar keributan di Warung CITRA Cell yang bersebelahan dengan warung nasi. Saksi keluar dari warung nasi dan melihat TERDAKWA ANAK dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sedang berkelahi. Saat saksi mendekati mereka, melihat TERDAKWA ANAK berlari menjauh dan seketika I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS jongkok sambil memegang perutnya. Saksi melihat di perut I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS mengeluarkan darah dan teman saksi yang bernama HENDRI dan AGUS CANDRA berinisiatif mengajaknya ke Rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa tidak berselang lama setelah HENDRI pergi mengajak I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS pergi ke rumah sakit, HENDRI

Hal.39 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dirinya jatuh diujung gang. Saksi bersama teman-teman lainnya yang ada di warung langsung menyusul ke ujung gang yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meteran. Setibanya saksi dan teman-temannya di ujung gang, saksi dan teman-temannya menyetop mobil untuk mengangkut AGUS SURYADI ke Rumah Sakit.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat perjalanan ke rumah sakit I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS masih dalam keadaan sadar karena saksi tidak ikut dalam mobil. Yang menemani I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS dalam mobil adalah STEFANUS LANGGA dan saksi menyusul dengan mengendarai sepeda motor. Sekira 1 (satu) jam saksi menunggu di rumah sakit dan saat perjalanan pulang, saksi diinfokan oleh temannya bahwa I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sudah meninggal.
- Bahwa Saksi bersama STEFANUS LANGGA dan TERDAKWA ANAK saat berada di rumah saksi, tidak ada merencanakan apapun. Saat itu JOSE hanya ingin bertemu dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS. Bahwa karena awalnya saksi tidak mau mengantar YOSSE bertemu AGUS SURYADI, saat itu YOSSE mengatakan akan ngomong secara baik-baik dengan AGUS SURYADI setelah bertemu.
- Bahwa Saksi tidak melihat cara dan dengan alat apa TERDAKWA ANAK menusuk I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS. Saksi hanya melihat antara TERDAKWA ANAK dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS saling pukul dan saat YOSSE berlari menjauh, I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS sudah dalam keadaan jongkok sambil memegang perutnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat YOSSE membawa pisau saat datang ke rumah saksi dan pergi menuju Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar. YOSSE juga tidak ada mengatakan bahwa dirinya berencana akan menusuk atau membunuh AGUS SURYADI.
- Bahwa situasi tempat kejadian agak remang-remang yang mana pada Warung CITRA Cell terdapat dua pintu rolling door dan saat itu hanya satu pintu saja yang terbuka dan menyebabkan kurangnya cahaya.
- Bahwa akibat yang dialami oleh I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS adalah meninggal. Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu saksi hanya melihat darah saja yang keluar dari perut dan bagian pipi AGUS SURYADI.

- Bahwa Saksi tidak mengenali saat ditunjukkan padanya 1 (satu) buah pisau dapur. Saksi mengenali saat ditunjukkan padanya satu pasang pakaian bela diri yang bertuliskan tarung derajat yang mana pakaian dimaksud adalah pakaian bela diri yang dipergunakan YOSSE.
- Bahwa Saksi mengenali saat ditunjukkan padanya seorang bernama YOSSE LEONADO MANEK DA SILVA yang biasa saksi panggil YOSSE dan telah melakukan penusukan terhadap I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA Als AGUS ;

Atas keterangan saksi, Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

8 Saksi AYU ALIT PRIATIN, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian yang belakangan saksi ketahui salah satunya ada yang sampai meninggal dunia. Kejadian perkelahian tersebut terjadi hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 19.30 Wita, bertempat di depan warung milik saksi di Warung Citra Cell di Jalan Waturenggong Gg. XX No. 08 X Panjer Denpasar Selatan;
- Bahwa Orang yang berkelahi tersebut adalah TERDAKWA ANAK dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan kedua orang tersebut yang mana keduanya hanya sering berbelanja dan sering duduk-duduk di warung milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sampai berkelahi karena kejadiannya sangat cepat yang mana secara tiba-tiba saja keduanya langsung berkelahi.
- Bahwa Saksi melihat TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA berkelahi dengan cara saling pukul namun mengenai bagaimana cara keduanya saling pukul serta apakah ada yang menggunakan benda tajam, saksi tidak memperhatikannya karena kejadiannya sangat cepat dan saat itu saksi merasa ketakutan sehingga tidak memperhatikan secara jelas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA baru datang ke warung dan langsung memarkir sepeda motornya di depan warung. Belum sempat turun dari sepeda motor dan entah dari mana

Hal.41 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAKWA ANAK menghampiri I WAYAN AGUS

SURIADI PUTRA dan langsung memukul I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA di bagian wajahnya. Setelah itu I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA turun dari sepeda motor dan langsung saling pukul dengan TERDAKWA ANAK. Saksi sempat menyuruh mereka untuk jangan berkelahi namun mereka terus saja saling pukul. Setelah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA terjatuh barulah TERDAKWA ANAK berhenti berkelahi dan langsung pergi dari tempat kejadian.

- Bahwa Posisi saksi dengan TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA saat itu adalah sekira 3-4 meter yang mana saat itu saksi berada didalam warung sedangkan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dan TERDAKWA ANAK berkelahi didepan warung milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak ingat kejadian tersebut secara jelas karena kejadiannya sangat cepat, selain keadaan penerangan yang agak gelap serta saksi merasa panik dan ketakutan sehingga tidak fokus memperhatikan kejadian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hari Senin, 12 Oktober 2015, sekira jam 18.30 Wita, datang beberapa anak-anak yang duduk-duduk di depan warung saksi. Saksi tidak ingat nama anak-anak tersebut dan hanya mengenal wajahnya karena sering duduk-duduk dan berbelanja diwarung saksi. Saksi ingat saat itu TERDAKWA ANAK sudah ada di depan warung dan sempat melihat TERDAKWA ANAK duduk diatas sepeda motornya yang diparkir di sebelah selatan warung saksi.
- Bahwa Sekira jam 19.30 Wita, saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang menggunakan sepeda motornya namun belum sempat turun dari sepeda motor, TERDAKWA ANAK menghampiri I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dan langsung memukul I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Melihat hal tersebut, anak-anak yang duduk-duduk didepan warung, langsung menjauh. Saksi melihat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dan TERDAKWA ANAK saling pukul. Saksi sempat menyuruh mereka berdua untuk tidak berkelahi di depan warung. Keduanya tetap berkelahi dan setelah beberapa saat I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA terjatuh di dekat sepeda motor miliknya. Saat itulah mereka berdua berhenti berkelahi serta TERDAKWA ANAK langsung pergi menggunakan sepeda motornya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAKWA ANAK pergi, saksi melihat ada anak-anak

yang masih menggunakan seragam sekolah membonceng I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA untuk dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian anak-anak yang membonceng I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA kembali ke warung saksi membawa sepeda motornya I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Saksi menanyakan kenapa sudah kembali dan anak-anak tersebut mengatakan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA dibawa kerumah sakit dengan menggunakan mobil angkot.

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang berani meleraikan dan ketika I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA terjatuh barulah TERDAKWA ANAK dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA berhenti berkelahi dan TERDAKWA ANAK langsung pergi.
- Bahwa saksi melihat pipi kanan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengeluarkan darah dan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA masih berteriak kesakitan sambil memegang perutnya sehingga langsung dibawa kerumah sakit oleh anak-anak tersebut. Sekira jam 20.00 Wita di warung saksi sudah ada Polisi dan juga Pak Kelian Desa. Saksi diberitahukan oleh Polisi bahwa I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA sudah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi mengenali saat ditunjukkan pada seorang laki-laki bernama TERDAKWA ANAK adalah orang yang telah berkelahi dengan I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA.
- Bahwa Saksi tidak mengenali saat ditunjukkan pada satu bilah pisau dapur dengan ukuran panjang sekira 30 cm berwarna silver.
- Bahwa Saksi tidak mengenali saat ditunjukkan pada satu pasang pakaian beladiri berwarna putih bermotifkan tulisan TARUNG DERAJAT, yang di bagian lengan kanan dan kiri serta di paha kiri terdapat bercak darah namun memang saat kejadian perkelahian tersebut, TERDAKWA ANAK menggunakan jenis pakaian yang sama.
- Bahwa Saksi tidak mengenali satu buah baju kaos warna hitam bermotif tulisan TRAVIESCOO JUNIOR yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam, satu buah celana training warna hitam merk ADIDAS yang terdapat bercak darah dan satu buah jaket warna biru yang dibagian lengannya dalam keadaan robek.

Hal.43 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Anak TERDAKWA ANAK membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli **dr. HENKY, Sp.F., M.Beth., FACLM.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagaimana pengetahuan yang dimiliki, sehubungan dengan pemeriksaan jenazah yang diterima pada tanggal 12 Oktober 2015 a.n. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sesuai dengan Surat Penugasan Klinis dari Direktur RSUP Sanglah Denpasar. Ahli memeriksa jenazah sebagaimana kewajiban hukum Ahli dengan surat permintaan dari Kepolisian nomor : B/492/X/Polsek Densel, tanggal 13 Oktober 2015 dan kemudian dikeluarkan hasil Visum et Repertum mayat dengan nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/525/2015, tanggal 15 Oktober 2015.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan jenazah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tanggal 12 Oktober 2015 kurang lebih pukul 22.00 WITA untuk pemeriksaan luar. Sedangkan tanggal 13 Oktober 2015 kurang lebih pukul 11.05 WITA melakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Semua pemeriksaan dilakukan di ruang otopsi RSUP Sanglah Denpasar bersama dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F., DFM. Adapun jenazah diterima di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah pada tanggal 12 Oktober 2015, sekitar pukul 21.45 WITA..
- Bahwa Jenazah tersebut dapat dikenali adalah jenazah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, sesuai dengan keterangan yang diberikan penyidik dan dipastikan oleh keluarga almarhum yang dapat mengenali dengan baik jenazah adalah memang benar anggota keluarganya.
- Bahwa Ciri-ciri jenazah I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA untuk identifikasi umum adalah berjenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang, umur sekitar enam belas tahun, gizi cukup, berat badan enam puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter. Untuk identifikasi khusus ditemukan jaringan parut pada punggung kaki kiri, delapan sentimeter di bawah pergelangan kaki, berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah untuk menentukan identitas, memeriksa tanda-tanda kematian dan luka-luka yang dialami korban. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) untuk mengetahui sebab pasti kematian.

- Bahwa berdasarkan tanda kematian, diperkirakan waktu kematian korban antara 30 menit sampai dengan 3 jam sebelum pemeriksaan luar (tanggal 12 Oktober 2015, sekira pukul 19.00 wita hingga pukul 21.30 WITA). Sebab kematian korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengenai pembuluh batang nadi sehingga menimbulkan perdarahan.
- Bahwa yang menyebabkannya luka tusuk pada korban adalah benda tajam seperti pisau dengan panjang minimal lima belas sentimeter.
- Bahwa Ahli saat ditunjukkan pada sebuah pisau stainless bermata satu, ujung runcing dengan panjang mata pisau sekitar 19 Cm dan panjang keseluruhan beserta gagang sekitar 29 cm dengan lebar mata pisau sekitar 4 Cm yang adalah pisau yang disita dari tangan tersangka adalah benda yang dapat menyebabkan luka dimaksud pada korban I WAYAN SURIADI PUTRA yang kemudian menyebabkan kematian korban.
- Bahwa Luka tusuk pada dada kiri tersebut mengenai pembuluh batang nadi. Pembuluh batang nadi adalah pembuluh darah besar yang merupakan cabang utama dari jantung. Rusaknya pembuluh darah ini akan menimbulkan perdarahan hebat yang sufisien untuk menyebabkan korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA meninggal. Perdarahan masif tersebut dibuktikan dengan adanya darah dan bekuan darah dalam rongga dada kiri dan kanan serta rongga perut yang jika dijumlahkan sebanyak 1500 ml. Pada orang yang memiliki berat badan 60 kilogram, jumlah darah yang beredar sekitar 4200 ml. Seseorang yang kehilangan darah lebih dari 20% dari jumlah darah yang beredar pada umumnya akan meninggal karena organ-organ vital tubuh kekurangan darah yang berfungsi untuk memberi asupan nutrisi dan oksigen kepada organ-organ tersebut untuk menjalankan perannya masing-masing dalam mempertahankan kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya organ-organ dalam jenazah yang pucat saat dilakukan pemeriksaan dalam.

Hal.45 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunuh orang pisau tersebut diarahkan agak miring ke dada samping kiri korban pisau dimaksud dapat menyebabkan dan menimbulkan luka tersebut, perdarahan dan berakibat kematian korban.

- Bahwa apabila pisau dimaksud dipegang pada gagangnya dengan tangan kiri, ujung dan mata pisau keluar melalui genggaman pada jari kelingking dan mata pisau mengarah keluar, dapat menyebabkan dan menimbulkan luka dan perdarahan yang dialami korban.
- Bahwa selain karena kekerasan benda tajam pada korban, ada luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul, yang kemungkinan terjadi karena korban terjatuh.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan, pada tubuh korban terdapat enam buah luka, dimana empat buah luka diakibatkan kekerasan tajam, sedangkan sisanya disebabkan kekerasan tumpul. Luka yang mematikan adalah luka pada dada samping kiri korban. Sedangkan luka akibat kekerasan tajam selain pada dada samping kiri juga terdapat pada pipi kanan hingga daun telinga, kepala bagian depan sisi kanan dan perut bagian atas sisi kanan. Selain itu terdapat kekerasan tumpul pada dagu berupa luka lecet selain pada lutut kiri

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 187/Ist.DT/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa bertempat di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2000 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama "YOSSE LEONARDO MANEK DASILVA" dari pasangan suami istri THEODORUS HADRIANUS GABRIEL ASY dan NI NYOMAN SARINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
- 2 Visum et Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 525 / 2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M. Beth., FACLM., tentang Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam atas jenazah korban a.n. **I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA**, dengan hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR :

Point 6 tentang Tanda Kematian dijelaskan sbb. :

- Tanda kematian : Lebam mayat terbatas pada punggung bagian atas, warna merah keunguan yang hilang dengan penekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum terbentuk.

- Tanda pembusukan tidak ada.

Point 10 tentang Pemeriksaan Hidung dijelaskan sbb :

- Dari lubang hidung kanan keluar cairan berwarna merah dan dari lubang hidung kiri tidak keluar apa-apa

Point 14 tentang Lubang pelepasan dijelaskan sbb. :

- Dari lubang pelepasan keluar cairan berwarna kecoklatan.

Point 17 tentang Luka-luka dijelaskan sbb. :

- 1 Pada pipi kanan hingga daun telinga kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh simpul, berbentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar otot.
- 2 Pada kepala bagian depan sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lubang telinga, seratus enam puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 3 Pada dagu sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak dagu, terdapat dua buah luka lecet yang berjalan sejajar satu sama lain, masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Hal.47 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada samping kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, berbentuk garis sepanjang empat sentimeter. Setelah jahitan dibuka, tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.
- 5 Pada perut bagian atas sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak empat simpul, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar penggantung usus.
- 6 Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

PEMERIKSAAN DALAM :

Sebelum alat-alat diangkat

Pada bagian Dada dijelaskan sbb. :

- ⇒ Pada sekat rongga badan kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- ⇒ Pada sela iga ke delapan kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter, disekitarnya terdapat resapan darah ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Dalam rongga jantung berisi cairan kuning jernih sebanyak lima belas sentimeter.

⇒ Dalam rongga dada kanan berisi darah dan bekuan darah sebanyak dua ratus millimeter.

⇒ Dalam rongga dada kiri berisi darah dan bekuan darah sebanyak tujuh ratus lima puluh millimeter.

Pada bagian perut dijelaskan sbb. :

⇒ Dalam rongga perut ditemukan darah dan bekuan darah sebanyak lima ratus lima puluh milimeter.

Setelah alat-alat diangkat

Alat-alat dalam rongga dada

Paru-paru :

⇒ Kanan dijelaskan terdiri dari tiga baga, warna ungu pucat, pada beberapa bagian terdapat resapan darah, pada perabaan kenyal, pada irisan berwarna ungu pucat, pada penekanan tidak keluar apa-apa, berat dua ratus enam puluh gram.

⇒ Kiri dijelaskan terdiri dari dua baga, baga atas warna ungu pucat, baga bawah warna merah keunguan, pada beberapa bagian terdapat resapan darah dan bercak-bercak kehitaman pada perabaan baga atas kenyal, baga bawah spons kenyal, pada irisan baga bawah berwarna ungu pucat, baga bawah berwarna merah keunguan, pada penekanan baga atas tidak keluar apa-apa, baga bawah keluar sedikit darah bercampur buih. Berat dua ratus empat puluh gram.

Pembuluh batang nadi dijelaskan pada setinggi tulang belakang bagian punggung ruas kesebelas tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang tiga sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter.

Badan tulang belakang bagian punggung ruas kesebelas tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang empat sentimeter.

Alat-alat dalam rongga perut

Hal.49 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id : bagian samping tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang lima sentimeter, disekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter

LAMBUNG dijelaskan : berisi darah, selaput lendir berwarna putih dengan pelebaran pembuluh darah, licin dan berlipat-lipat. Lambung bagian bawah terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang enam sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.

KELENJAR LIUR PERUT dijelaskan : tampak terpotong dengan tepi rata sepanjang tiga sentimeter, disekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran tiga belas sentimeter kali tujuh sentimeter.

USUS BESAR dijelaskan : pada penggantung usus besar bagian mendatar, ditemukan resapan darah ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.

GINJAL Kanan dan Kiri dijelaskan : penuh resapan darah.

PEMERIKSAAN KEPALA

Kulit kepala bagian dalam dijelaskan : pada puncak kepala samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, sebelas sentimeter di atas telinga, terdapat memar ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Otak besar dijelaskan : terdapat pelebaran pembuluh darah.

Otak kecil dijelaskan : terdapat pelebaran pembuluh darah.

Batang otak dijelaskan : terdapat pelebaran pembuluh darah.

SALURAN LUKA dijelaskan :

Luka nomor empat (4) pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ke delapan, sekat rongga badan kiri, limpa, lambung, kelenjar liur perut, pembuluh batang nadi dan berakhir pada tulang belakang bagian ruas kesebelas, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, membentuk sudut kurang lebih tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka lima belas sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada jenazah laki-laki, berumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian jenazah adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengenai pembuluh batang nadi sehingga menimbulkan perdarahan.

3 Pemeriksaan Laboratorium Forensik/Kriminalistik

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.

Lab. : 797 / KBF / 2015, tanggal 4 Nopember 2015, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah pisau dapur berwarna Silver dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) sentimeter (diberi kode "BB1").
- 2 1 (satu) pasang pakaian bela diri bermotifkan tulisan Tarung Derajat berisikan bercak darah (diberi kode "BB2").
- 3 1 (satu) buah plastic berisi cairan darah milik korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA (alm) (diberi kode "BP").

didapat dan diterangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sbb :

“ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa, barang bukti berupa darah (1 (satu) buah plastic berisi cairan darah milik korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA (alm) KODE BP), darah yang terdapat di pisau (KODE BB1) dan darah yang terdapat di pakaian (KODE BB2), adalah benar terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah yang sama yaitu “O”.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK telah berkelahi dan menusuk korban I Wayan Agus Suriadi Putra dengan pisau pada hari Senin, 12 Oktober 2015, sekitar jam 19.15 wita, bertempat di depan warung Citra

Hal.51 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cibitunggong Gang XX No 08 X Panjer Kec. Denpasar

Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa awalnya hari Senin, 12 Oktober 2015, TERDAKWA ANAK olahraga di GOR Ngurah Rai Denpasar yang diadakan oleh Sekolah Saraswasti. Setelah selesai olahraga sekira jam 16.00 Wita Anak pergi ke rumah temannya yang bernama RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer untuk main Gitar. Saat itu RIDWAN ALAMSYAH bercerita kepada Anak *“bahwa dirinya disuruh mencari bosnya yang anak boxer, kalau dia ngak terima aku giniin ke suruh dia cari aku”* dan kebetulan TERDAKWA ANAK merupakan teman RIDWAN ALAMSYAH. Mendengar kata-kata/cerita tersebut, TERDAKWA ANAK emosi dan marah kepada AGUS, sehingga langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, TERDAKWA ANAK bertemu kakak kandungnya bernama BEMBI dan TERDAKWA ANAK bercerita bahwa ada masalah dengan seseorang di Sidakarya sekolah di kertawisata. Kakak TERDAKWA ANAK mengatakan *“ Kalau kamu dipukul duluan baru panggil kakak,”*, setelah itu TERDAKWA ANAK BBM DEWA ADITYA yang isinya *“ DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA”* dibalas *“YA JOS”*;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA ANAK mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan memasukan di dalam tas warna hitam lalu kembali ke rumahnya RIDWAN ALAMSYAH;
- Bahwa sesampainya di rumah RIDWAN ALAMSYAH, TERDAKWA ANAK melihat ada STEVEN lalu menyuruh RIDWAN ALAMSYAH dan STEVEN menemani ke warung odah untuk berbicara dengan AGUS. TERDAKWA ANAK membonceng RIDWAN dengan sepeda motor Honda Vario miliknya sedangkan STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri namun STEVEN mengatakan ban motornya bocor sehingga pulang meminta uang pada ibunya;
- Bahwa TERDAKWA ANAK dan RIDWAN ALAMSYAH sampai di warung odah, lalu TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak dipukul dipinggang kanan dan saat itu belum ada I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA. Beberapa saat kemudian datang teman-teman antara lain : STEVEN, RIZAL, HENDRIK, WAHYU, KOMANG PUTRA YASA, KADEK WIDI, SUARBAWA dan TERDAKWA ANAK sempat membicarakan masalahnya dengan korban kepada teman-temannya itu;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang DEWA ADITYA dan TERDAKWA ANAK menyuruh DEWA ADITYA mengirim BBM agar I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat;
- Bahwa kira-kira 15 menit kemudian datang I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih. Setelah memarkir sepeda motornya dan masih duduk diatas sepeda motor, TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukulnya pada tengkuk dengan tangan kanan. Korban berdiri dan membalas pukulan TERDAKWA ANAK sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut;
- Bahwa TERDAKWA ANAK merasa terdesak dan karena rambutnya di jambak kemudian mengambil pisau di pinggangnya dengan tangan kiri. Ujung pisau diacung-acungkan ke arah muka korban supaya korban tidak memukul namun karena korban terus maju dan memukul sehingga ujung pisau menusuk pipi kanan tembus ke telinga kanan. Setelah terkena tusukan, korban kembali memukulnya, sehingga TERDAKWA ANAK yang merasa terdesak bagian lambung kiri korban dan setelah berhasil menusuk lambungnya, korban langsung memegang perut bagian kanannya dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya.
- Bahwa setelah itu ada beberapa warga datang untuk meleraikan perkelahian, lalu TERDAKWA ANAK takut dan pergi dengan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian TERDAKWA ANAK menceritakan kejadian penusukan tersebut kepada orang tuanya yang akhirnya orang tuanya menyerahkan Anaknyanya beserta barang bukti ke polsek Denpasar Selatan;

Hal.53 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAKWA ANAK menusuk korban I WAYAN AGUS

SURIADI PUTRA dengan sebilah pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 30 CM bergagang dari stainless. Anak telah menusuk korban dengan pisau sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;

- Bahwa TERDAKWA ANAK juga menusuk korban pada bagian pipi sebelah kanan tembus ke telinga dan pada bagian lambung kanannya. Selain menusuk korban dengan pisau, juga sempat memukul bagian tengkuk korban;
- Bahwa cara menusuk korban dengan cara tangan kiri memegang gagang pisau dengan posisi ujung pisau terbalik, di mana ujung pisau diarahkan ke bagian pipi kanan korban. Setelah itu TERDAKWA ANAK membalikkan ujung pisau ke arah depan saat menusuk lambung korban;
- Bahwa posisi pada saat TERDAKWA ANAK menusuk korban dengan pisau adalah berdiri saling berhadap-hadapan, di mana saat itu TERDAKWA ANAK menghadap ke barat sedangkan korban menghadap ke timur;
- Bahwa TERDAKWA ANAK sangat menyesal, mengaku bersalah serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa TERDAKWA ANAK sampai berkelahi dan menusuk korban karena sejak SMP sering diejek korban sehingga TERDAKWA ANAK marah dan dendam lalu melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sewaktu SMP, TERDAKWA ANAK diam saja mendapat perlakuan dari korban. Setelah SMA, korban tetap mencari-cari masalah dan menantang TERDAKWA ANAK melalui teman-teman. Hal ini membuat TERDAKWA ANAK tidak tahan/emosinya terpancing, sehingga tanpa sempat bicara langsung memukul korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bermata satu, panjang kurang lebih 30 CM bergagang stainless adalah pisau yang sebelumnya diambil di dapur rumahnya dan kemudian pisau tersebut yang dipergunakan untuk menusuk korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO adalah tas milik TERDAKWA ANAK yang dipergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membawa pisau dari rumah ke tempat kejadian, 1 (satu) potong pakaian bela diri Tarung Drajat Boxer yang berisi bercak darah adalah pakaian yang dipergunakan saat berkelahi dan menusuk korban yang kemudian darah korban mengenai pakaian tersebut;

- Bahwa TERDAKWA ANAK tahu jika badan seseorang/korban terkena pisau akan bisa melukai. Namun saat itu karena emosi ketika melihat korban dan juga melihat korban memakai jaket dan pakaian yang tebal sehingga tidak berfikir dapat melukai korban sampai meninggal;
- Bahwa TERDAKWA ANAK membawa pisau hanya untuk menakut-nakuti dan menggertak korban dan tidak ada maksud atau keinginan untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli sekalipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya dan memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ni Nyoman Sarini, orangtua dari Anak TERDAKWA ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar TERDAKWA ANAK adalah anak kandung yang paling bungsu (nomor 3) dari tiga bersaudara;
- Bahwa TERDAKWA ANAK, lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2000, dan masih sekolah di SMK;
- Bahwa TERDAKWA ANAK adalah anak yang baik, rajin, dan tidak pernah membuat masalah di sekolah;
- Bahwa dalam kehidupan kesehariannya, saya selalu memberikan perhatian dan bimbingan kepada TERDAKWA ANAK, begitu pula kakak-kakaknya juga menaruh perhatian yang cukup terhadap TERDAKWA ANAK;
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan keluarga, saya membuka warung, dan TERDAKWA ANAK sering membantu saya di warung;
- Bahwa saya selaku ibu kandungnya masih bersedia untuk membina TERDAKWA ANAK agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa sebenarnya TERDAKWA ANAK ingin sekali menyelesaikan sekolahnya;

Hal.55 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Pengadilan Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) Pasang Pakaian Beladiri bermotifkan tulisan Tarung Derajat berisikan bercak darah;
- 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Biru DK 3882 CK;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Palazzo;
- 1 (satu) buah celana traning warna hitam merk Adidas berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bermotif tulisan Treviescoo Junior yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang pada lengan kanannya dalam keadaan robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya ketersinggungan Anak TERDAKWA ANAK terhadap Anak Korban I WAYAN AGUS SURiADI PUTRA, yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu Anak Korban I Wayan Agus Suriadi Putra pernah mengatakan kepada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH, dengan mengatakan “*KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA OANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI*”;
- Bahwa kata-kata korban I Wayan Agus Suriadi Putra tersebut, disampaikan oleh saksi Ridwan Alamsyah kepada Yosse Leonardo Da Silva alias Jose di rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar cerita tersebut, Anak YOSSE

LEONARDO MANEK DASILVA yang merasa bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra, menjadi emosi dan marah, sehingga langsung pulang ke rumah, dan setiba dirumahnya mengirim pesan BBM kepada saksi anak DEWA ADITYA yang isinya “ *DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA*” selanjutnya saksi DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan “YA JOS”;

- Bahwa kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu ia pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukan di dalam tas warna hitam lalu kembali ke rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH, dimana saat itu ada saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose kembali bertanya saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Korban Anak I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, dan saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikan;
- Bahwa saat itu saksi Anak RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai, namun Anak TERDAKWA ANAK masih juga bertanya pada saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURYADI “, dimana Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab dan menyampaikan perkataan sebelumnya dari AGUS SURYADI “ *SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS*

Hal.57 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI“;

- Bahwa mendengar hal tersebut TERDAKWA ANAK menjadi semakin emosi dan sempat mengatakan memang sudah kesal dengan AGUS SURYADI sejak masih SMP, dan setelah itu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh saksi RIDWAN ALAMSYAH dan saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN menemaninya ke warung “odah” untuk berbicara dengan AGUS;
- Bahwa kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose membonceng saksi Anak RIDWAN ALAMSYAH menuju ke Warung Odah (Warung Citra Cell) dengan sepeda motor Honda Vario miliknya, sedangkan saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri, namun saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang untuk meminta uang pada ibunya;
- Bahwa setiba di warung odah (warung Citra Cell), lalu Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan dipinggang kanan, yang mana saat itu belum ada Korban Anak I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang teman-teman TERDAKWA ANAK antara lain : STEVANUS LANGGA alias STEVEN, MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL, HENDRI HARIYANTO, WAHYU, KOMANG PUTRA YASA, KADEK WIDI SETYAWAN, dan SUARBAWA;
- Bahwa setelah itu datang DEWA ADITYA, lalu Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose menyuruh DEWA ADITYA mengirim BBM agar I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat ke Warung Odah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Warung Citra Cell) tempat dimana Anak Yosse

Leonardo Da Silva alias Jose telah menunggu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 wita datang I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar;
- Bahwa setelah korban I Wayan Agus Suriadi Putra memarkir sepeda motornya dan ia masih duduk diatas sepeda motor, lalu TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukul korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tengkuk dengan tangan kanan, lalu Korban berdiri dan membalas pukulan Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose, sehingga terjadi perkelahian, saling pukul dan saling menjambak rambut;
- Bahwa karena TERDAKWA ANAK merasa terdesak, lalu TERDAKWA ANAK mengambil pisau di pinggangnya dengan tangan kiri, lalu ujung pisaunya diacung-acungkan ke arah muka korban supaya korban tidak memukul, namun korban terus maju sehingga Anak TERDAKWA ANAK menyabetkan pisaunya kea rah pipi korban;
- Bahwa setelah kena sayatan pisau, korban masih berusaha melawan, lalu Anak TERDAKWA ANAK menusuk bagian lambung kanan korban, namun korban tetap melakukan perlawanan dengan menjambak rambut TERDAKWA ANAK, kemudian pada saat posisi korban bergerak menyamping lalu TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra;
- Bahwa Korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya;

Hal.59 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu beberapa warga datang untuk meleraikan, dan pada saat itu pula Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose merasa takut, lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa korban yang mengalami luka-luka ditolong oleh teman-temannya dan dibawa ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan hebat sebagaimana Visum et Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 525 / 2015, tanggal 15 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F., M. Beth., FACLM., tentang Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam atas jenazah korban a.n. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, dengan hasil pemeriksaan :

Point 17 tentang Luka-luka dijelaskan sbb. :

- 1 Pada pipi kanan hingga daun telinga kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh simpul, berbentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar otot.
- 2 Pada kepala bagian depan sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lubang telinga, seratus enam puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 3 Pada dagu sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah puncak dagu, terdapat dua buah luka lecet yang berjalan sejajar satu sama lain, masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- 4 Pada dada samping kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, berbentuk garis sepanjang empat sentimeter. Setelah jahitan dibuka, tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.
- 5 Pada perut bagian atas sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak empat simpul, berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar penggantung usus.
- 6 Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA dijelaskan :

Luka nomor empat (4) pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ke delapan, sekat rongga badan kiri, limpa, lambung, kelenjar liur perut, pembuluh batang nadi dan berakhir pada tulang belakang bagian ruas kesebelas, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka lima belas sentimeter.

KESIMPULAN

Hal.61 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Perumur sekitar enam belas tahun ini ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam.

Sebab kematian jenazah adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengenai pembuluh batang nadi sehingga menimbulkan perdarahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam memilih salah satu dakwaan tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-undang yang bersifat lex spesialis yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Pelindungan Anak, memang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, namun didalam Undang-undang tersebut tidak terdapat satu pasalpun yang menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk orang dewasa, maka karenanya tidaklah ada larangan untuk memberlakukan Undang-undang Perlindungan Anak bagi pelaku tindak pidana yang masih tergolong Anak sepanjang korban dalam tindak pidana itu adalah Anak;

Menimbang, bahwa pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap pelaku tindak pidana yang masih tergolong Anak, tidaklah mengesampingkan hak-hak Anak itu sendiri, karena mengenai perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum, secara seimbang telah mendapat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang secara komprehensif telah memberikan perlindungan secara khusus terutama Anak yang sedang menjalani proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- 3 Mengakibatkan Anak Mati;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam rumusan Pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi dapat pula didudukkan sebagai subyek hukum dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal orang perorangan yang didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah Anak, maka untuk dapat mengajukan Anak itu ke sidang Anak haruslah dipenuhi syarat bahwa Anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Anak tersebut mengaku bernama TERDAKWA ANAK yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan orangtua Anak tersebut, yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran No.187/Ist.DT/2004 tanggal 27 Agustus 2004, ternyata Anak TERDAKWA ANAK adalah anak dari pasangan Suami-Isteri Theodorus Hadrianus Gabriel Asy dan Ni Nyoman Sarini, yang lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2000, maka oleh karenanya Anak TERDAKWA ANAK yang telah berumur 15 (lima belas) tahun adalah termasuk subyek hukum yang dapat diajukan ke sidang Anak;

Hal.63 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor:

R/102/IX/2015/Rumkit tanggal 10 November 2015 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Oka Sumadi, SpKj., bahwa dari hasil pemeriksaan prikiatri ternyata Anak TERDAKWA ANAK tidak mengalami gangguan jiwa, dan selain itu berdasarkan pengamatan di persidangan, ternyata Anak TERDAKWA ANAK dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Anak TERDAKWA ANAK dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur essensiil berikut ini;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya ketersinggungan Anak TERDAKWA ANAK terhadap Anak Korban I WAYAN AGUS SURiADI PUTRA, yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu sebelum kejadian Anak Korban I Wayan Agus Suriadi Putra pernah mengatakan kepada Anak Saksi RIDWAN ALAMSYAH, dengan mengatakan *“KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA OANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI ”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata korban I Wayan Agus Suriadi Putra tersebut, disampaikan oleh saksi Ridwan Alamsyah kepada Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose di rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH di jalan Tukad Banyu Poh Panjer, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 16.00 Wita;

- Bahwa mendengar cerita tersebut, Anak YOSSE LEONARDO MANEK DASILVA menjadi emosi dan marah karena ia merasa bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra, sehingga ia langsung pulang ke rumah, dan setiba dirumahnya mengirim pesan BBM kepada anak DEWA ADITYA yang isinya “ *DEWA SURUH AGUS KE WARUNG ODAH, AKU MAU NGOMONG PENTING SAMA DIA*” selanjutnya Anak DEWA ADITYA membalasnya dengan mengatakan “YA JOS”;
- Bahwa kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose mengganti pakaiannya dengan pakaian Tarung Drajat / Boxer, setelah itu ia pergi ke dapur untuk mengambil sebilah pisau dan memasukan ke dalam tas warna hitam lalu kembali ke rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita sesampainya di rumah saksi RIDWAN ALAMSYAH, dimana saat itu ada saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN, kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose kembali bertanya saksi RIDWAN ALAMSYAH tentang masalah sebelumnya antara saksi RIDWAN ALAMSYAH dengan Korban Anak I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA, dan saksi RIDWAN ALAMSYAH menjelaskan kalau ada masalah jaket milik I WAYAN AGUS SURYADI PUTRA yang saksi RIDWAN ALAMSYAH pinjam dan saksi telat mengembalikan;
- Bahwa saat itu saksi Anak RIDWAN ALAMSYAH telah menyampaikan pada Anak TERDAKWA ANAK bahwa masalah tersebut sudah selesai, namun Anak

Hal.65 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERDAKWA ANAK masih juga bertanya pada saksi

RIDWAN ALAMSYAH dengan mengatakan “ KAMU SEMPAT DIAPAIN SAMA AGUS SURYADI “, dimana Saksi RIDWAN ALAMSYAH menjawab “SAYA NGAK DIAPAIN, CUMAN AGUS SURYADI SEMPET BILANG KALO ADA TEMEN-TEMEN KAMU YANG GAK SUKA SAMA SAYA, CARI AJA AKU LANGSUNG, AKU GAK TAKUT SAMA ORANG YANG IKUT ORMAS BESAR TRUS IKUT BELA DIRI “;

- Bahwa mendengar hal tersebut TERDAKWA ANAK menjadi semakin emosi dan sempat mengatakan memang sudah kesal dengan AGUS SURYADI sejak masih SMP, dan setelah itu Anak TERDAKWA ANAK menyuruh saksi RIDWAN ALAMSYAH dan saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN menemaninya ke warung “odah” untuk berbicara dengan AGUS;
- Bahwa kemudian Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose membonceng saksi Anak RIDWAN ALAMSYAH menuju ke Warung Odah (Warung Citra Cell) dengan sepeda motor Honda Vario miliknya, sedangkan saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengendarai sepeda motor sendiri, namun saksi STEVANUS LANGGA alias STEVEN mengalami pecah ban (bocor) sehingga ia pulang untuk meminta uang pada ibunya;
- Bahwa setiba di warung odah (warung Citra Cell), Anak TERDAKWA ANAK mengambil pisau dari dalam tas miliknya dan menyelipkan dipinggang kanan, yang mana saat itu belum ada Korban Anak I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang teman-teman TERDAKWA ANAK antara lain : STEVANUS LANGGA alias STEVEN, MOHAMAD RISKI SYAH RIZAL, HENDRI HARIYANTO, WAHYU, KOMANG PUTRA YASA, KADEK WIDI SETYAWAN, dan SUARBAWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu datang DEWA ADITYA, lalu Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose menyuruh DEWA ADITYA mengirim BBM agar I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA datang lebih cepat ke Warung Odah (Warung Citra Cell) tempat dimana Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose telah menunggu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.15 wita datang I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan parkir di Depan Warung CITRA Cell-Jl. Waturenggong Gg. XX no. 08 X Panjer Denpasar;
- Bahwa setelah korban I Wayan Agus Suriadi Putra memarkir sepeda motornya dan ia masih duduk diatas sepeda motor, lalu TERDAKWA ANAK langsung menghampiri dan memukul korban I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA pada tengkuk dengan tangan kanan, lalu Korban berdiri dan membalas pukulan Anak Yosse Leonardo Da Silva alias Jose, sehingga terjadi perkelahian saling pukul;
- Bahwa karena TERDAKWA ANAK merasa terdesak, lalu TERDAKWA ANAK mengambil pisau di pinggangnya dengan tangan kiri, lalu ujung pisaunya diacung-acungkan ke arah muka korban supaya korban tidak memukul, namun korban terus maju sehingga Anak TERDAKWA ANAK menyabetkan pisaunya kearah pipi korban;
- Bahwa setelah kena sayatan pisau, korban masih berusaha melawan, lalu Anak TERDAKWA ANAK menusuk bagian lambung kanan korban, namun korban tetap melakukan perlawanan dengan menjambak rambut TERDAKWA ANAK, kemudian pada saat posisi korban bergerak menyamping lalu TERDAKWA ANAK kembali menusuk dada samping kiri korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra;

Hal.67 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra yang mengalami luka tusuk langsung memegang perut bagian kanannya yang mengeluarkan darah dan duduk di lantai warung samping sepeda motornya;

- Bahwa setelah itu beberapa warga datang untuk meleraikan, dan pada saat itu pula Anak TERDAKWA ANAK merasa takut, lalu pergi dan memasukkan pisau ke dalam tas warna hitam miliknya dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Anak TERDAKWA ANAK yang menyabetkan pisaunya dengan tangan kiri ke arah pipi korban I Wayan Agus Suriadi Putra, dan menusukkan pisaunya ke arah perut dan ke arah dada yang mengakibatkan korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra mengalami luka pada bagian tubuhnya tersebut, adalah termasuk kedalam pengertian melakukan kekerasan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I Komang Suardika (orang tua korban) bahwa korban I Wayan Agus Suriadi Putra adalah anak kandungnya yang baru berumur 16 tahun (lahir pada tanggal 18 Agustus 1999), maka karenanya terbukti bahwa korban kekerasan tersebut yaitu I Wayan Agus Suriadi Putra adalah tergolong Anak, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti Anak TERDAKWA ANAK melakukan kekerasan terhadap Anak I Wayan Agus Suriadi Putra, maka dengan demikian unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Anak Mati.

Menimbang, bahwa terkait unsur tersebut di atas, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akibat tusukan pisau Anak TERDAKWA ANAK, korban mengalami luka-luka pada bagian pipi, perut, dan dada kiri dibawa ke RS. Sanglah, namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia dikarenakan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami pendarahan hebat sebagaimana Visum et

Repertum UK.01.15 / IV.E.19 / VER / 525 / 2015, tanggal

15 Oktober 2015, yang ditanda tangani oleh dr. HENKY,

Sp.F., M. Beth., FACLM.;

- Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan Luar dan Dalam atas jenazah korban a.n. I WAYAN AGUS SURIADI PUTRA, dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Luka-luka dijelaskan :

- Pada pipi kanan hingga daun telinga kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah lubang telinga, seratus empat puluh sembilan sentimeter di atas tumit, terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh simpul, berbentuk garis sepanjang tujuh belas sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar otot.
- Pada kepala bagian depan sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di atas lubang telinga, seratus enam puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan ikat, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- Pada dagu sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah puncak dagu, terdapat dua buah luka lecet yang berjalan sejajar satu sama lain, masing-masing berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada dada samping kiri, dua puluh sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus tiga belas sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul, berbentuk garis sepanjang empat sentimeter. Setelah jahitan dibuka, tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar tulang.
- Pada perut bagian atas sisi kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terawat dengan benang berwarna hitam sebanyak empat simpul,

Hal.69 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian goiris sepanjang tiga sentimeter. Setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar penggantung usus.

- Tepat pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA dijelaskan :

Luka nomor empat (4) pada pemeriksaan luar berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, lemak, otot, sela iga ke delapan, sekat rongga badan kiri, limpa, lambung, kelenjar liur perut, pembuluh batang nadi dan berakhir pada tulang belakang bagian ruas kesebelas, dengan arah dari kiri atas ke kanan bawah, membentuk sudut kurang lebih tujuh puluh lima derajat terhadap permukaan tubuh, panjang saluran luka lima belas sentimeter.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jenazah, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan benda tumpul serta luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam, dan sebab kematian jenazah adalah luka tusuk pada dada kiri yang mengenai pembuluh batang nadi sehingga menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa sekalipun kematian korban Anak I Wayan Agus Suriadi Putra bukanlah menjadi tujuan perbuatan Anak TERDAKWA ANAK, namun oleh karena kematian korban adalah disebabkan oleh luka tusuk pada dada kiri korban yang dilakukan oleh Anak TERDAKWA ANAK alias Manek, maka unsur mengakibatkan Anak Mati, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Anak TERDAKWA ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak Yosse Leonardo Manek alias Jose harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak TERDAKWA ANAK, Majelis Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Anak TERDAKWA ANAK yang sangat emosional menusuk korban dengan pisau ke arah pipi, perut, dan bagian dada yang merupakan bagian organ yang sangat vital dan rentan dengan tusukan benda tajam, sehingga untuk memperbaiki perilaku Anak yang demikian perlu dilakukan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Anak TERDAKWA ANAK berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping itu demi kepentingan Anak untuk tetap dapat berkeaktifitas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Anak TERDAKWA ANAK mengikuti pelatihan kerja di LPK Anak, yang lamanya pelatihan kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis maupun lamanya pidana penjara dan pelatihan kerja yang dijatuhkan kepada Anak TERDAKWA ANAK;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Anak TERDAKWA ANAK dan orangtuanya maupun oleh Penasihat Hukumnya, menurut Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam perkara ini Anak tersebut telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan;

Hal.71 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan,

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter, 1 (satu) Pasang Pakaian Beladiri bermotifkan tulisan Tarung Derajat berisikan bercak darah, yang dipakai pelaku pada saat melakukan kejahatan, begitu pula 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Palazzo, yang dipergunakan untuk menyimpan pisau, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana traning warna hitam merk Adidas berisikan bercak darah, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bermotif tulisan Treviescoo Junior yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam, 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang pada lengan kanannya dalam keadaan robek, yang kesemuanya adalah pakaian korban, maka harus dikembalikan kepada orangtua korban yaitu saksi I Komang Suardika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Biru DK 3882 CK, menurut Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK melalui orang tuanya sdr. THEODORUS MANEK DA SILVA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak tersebut, perlu dikemukakan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA ANAK telah mengakibatkan korban meninggal;
- Perbuatan tersebut telah menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban, lebih-lebih lagi korban adalah Anak Sulung yang sangat diharapkan menjadi tumpuan keluarga;
- Anak TERDAKWA ANAK termasuk anak yang emosional, dan dialah yang meminta agar korban datang ke tempat kejadian, bahkan lebih dahulu memukul korban tanpa menanyakan duduk permasalahannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak TERDAKWA ANAK bersikap sopan selama persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

- Anak TERDAKWA ANAK belum pernah dihukum, dan masih berusia sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan akan memperbaiki kelakuannya;
- Anak TERDAKWA ANAK di persidangan telah menyampaikan permohonan maaf kepada orangtuanya, teman-temannya, dan terutama kepada orangtua/keluarga korban;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri bahkan telah setimpal dengan kesalahan pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak TERDAKWA ANAK dijatuhi pidana dan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK Anak Karangasem;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal.73 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 001/2015/PTGK/ANAK TERDAKWA ANAK tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
- 1 (satu) pasang pakaian Beladiri bermotifkan tulisan Tarung Derajat berisikan bercak darah;
- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Palazzo;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah celana traning warna hitam merk Adidas berisikan bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bermotif tulisan Treviescoo Junior yang terdapat lubang bekas tusukan benda tajam;
- 1 (satu) buah Jaket berwarna biru yang pada lengan kanannya dalam keadaan robek;

dikembalikan kepada orangtua korban yaitu saksi I Komang Suardika;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Hitam Biru DK 3882 CK;

dikembalikan kepada Anak TERDAKWA ANAK melalui orang tuanya sdr. THEODORUS MANEK DA SILVA;

6 Membebaskan kepada Anak TERDAKWA ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., dan Ni Made Purnami, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A.Ngurah Jayalantara, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak TERDAKWA ANAK didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H.

Hal.75 dari 72 halaman putusan pidana nomor 22/Pid.Sus.Anak /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)